



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DALTON TAMARоба**.
2. Tempat lahir : Tule, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Mei 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : 1. Dusun II, Kel/Desa Tule Tengah, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara (Sesuai KTP).
2. Kota Lama, Kel. Morgo, Distrik Nabire, Kab. Nabire (Domisili Terakhir).
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : 1. Belum/Tidak Bekerja (Sesuai KTP).
2. Penambang (Pendulang Emas).

Terdakwa **DALTON TAMARоба** ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024;
Terdakwa **DALTON TAMARоба** ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Bambang Sudarmono, S.H. dan Rekan yang merupakan Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LBPH Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DALTON TAMAROB**A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DALTON TAMAROB**A dengan pidana penjara selama **20 (dua) Puluh tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos pendek bertuliskan NYC New York CITY. 98 warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Nike;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah parang dengan gagang yang dililit karet ban warna hitam dan panjang 59 cm;
- 4) 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 86 cm;
- 5) 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 43 cm;
- 6) 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 41 cm;
- 7) 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih terdapat dua simpul dengan panjang 35 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **DALTON TAMARоба** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya pengenaan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tidaklah tepat karena berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terhadap nantinya pengenaan pidana terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-50/NBRE/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang tertulis sebagai berikut:



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DALTON TAMARоба** (Selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 07:30 WIT atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban RADEN LIU dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari hari Selasa, 28 Mei 2024, Terdakwa telah kehilangan 5 (lima) lempengan emas dengan berat bersih sekitar 30 (tiga puluh) gram hasil lelesan atau pendulangan yang sebelumnya Terdakwa menyimpan lempengan emas tersebut di dalam kepala senter lalu Terdakwa masukkan atau menyimpan senter tersebut di dalam tas Terdakwa, kemudian setelah mengetahui lempengan emas tersebut hilang, Terdakwa marah-marah dan menanyakan kepada Korban RADEN LIU, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI yang saat itu sama-sama bekerja sebagai pendulang emas dan juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAFa Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire tetapi setelah Terdakwa tanyakan, tidak ada yang mengetahui keberadaan lempengan emas tersebut. Setelah itu, Terdakwa terus mencoba mencari dan menunggu sambil berharap lempengan emas tersebut dapat kembali atau dapat ditemukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sampai dengan hari Kamis, 30 Mei 2024, sekitar pukul 05:00 WIT ternyata lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut tidak kunjung ditemukan lalu Terdakwa mendatangi Korban RADEN LIU yang masih berada di dalam rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAFa Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire lalu Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU karena Terdakwa mencurigai Korban RADEN LIU telah mengambil atau mencuri lempengan emas tersebut karena Terdakwa merasa sikap Korban RADEN LIU belakangan berubah, lebih sering diam dan menyendiri. Setelah Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU perihal lempengan

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas milik Terdakwa yang hilang, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul bagian kanan kepala Korban RADEN LIU sebanyak satu kali yang saat itu sedang terduduk kemudian Terdakwa kembali memukul bagian pelipis Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul dengan tangannya ke bagian pelipis sebelah kiri Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dengan kaki kanannya menendang satu kali ke arah bagian telinga kiri Korban RADEN LIU lalu Terdakwa kembali menendang sebanyak satu kali ke bagian kiri kepala Korban RADEN LIU. Setelah itu, Korban RADEN LIU berkata kepada Terdakwa, "Bukan saya yang ambil".

- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Korban RADEN LIU, Korban RADEN LIU hanya terduduk diam dan menangis selama beberapa saat di depan teras rumah/camp dengan kondisi gemetar, setelah itu, Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak yang ada di depan rumah/camp tempat Korban RADEN LIU, Terdakwa **DALTON TAMAROBA**, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI tinggal. Pada saat itu, Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan sambil menangis dan memegang bagian dadanya. Selanjutnya, pada saat Terdakwa melihat Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan, Terdakwa kembali merasa marah dan emosi kepada Korban RADEN LIU lalu Terdakwa memotong tali jemuran yang berada di dalam rumah/camp tempat Terdakwa tinggal dengan parang kemudian setelah tali jemuran tersebut terpotong, Terdakwa menyelipkan tali jemuran tersebut di pinggangnya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah/camp melalui samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mengambil satu balok kayu yang berada di samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan menyusul Korban RADEN LIU sambil memegang sebalok kayu dan tali jemuran yang Terdakwa selipkan di pinggangnya tetapi Terdakwa saat itu berjalan masuk ke dalam hutan tidak melalui jalan yang sama dengan arah jalan yang dilalui oleh Korban RADEN LIU melainkan Terdakwa berjalan masuk ke dalam hutan melewati samping rumah Sdr. JONAS yang jalan tersebut juga tembus masuk ke dalam hutan tempat yang sama dengan arah yang dituju oleh Korban RADEN LIU.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam hutan yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa melihat Korban RADEN LIU sedang berjongkok di bawah pohon jeruk kemudian Terdakwa mendekati Korban RADEN LIU, lalu menarik baju Korban RADEN LIU sambil mengatakan, "Mari Jalan", kemudian Korban RADEN LIU sambil menangis menjawab, "Mau kemana?", lalu Terdakwa menarik Korban RADEN LIU untuk berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah/camp. Setelah itu, Terdakwa mendorong Korban RADEN LIU dan memukul Korban RADEN LIU sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kanan dan kiri Korban RADEN LIU dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya lalu Terdakwa berkata kepada Korban RADEN LIU, "Ko marah saya kah?", selanjutnya Korban RADEN LIU menjawab, "Bukan saya yang ambil", tetapi kemudian Terdakwa dengan tangannya membanting dan membekap Korban RADEN LIU dari belakang sambil mencekik leher Korban RADEN LIU yang saat itu dalam posisi terduduk kemudian saat Korban RADEN LIU sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengambil tali jemuran yang sebelumnya telah Terdakwa selipkan di pinggangnya kemudian dengan menggunakan tali jemuran tersebut, Terdakwa melilit dan mengikat leher Korban RADEN LIU dengan 2 (dua) kali lilitan lalu menariknya dari belakang, setelah itu, karena Korban RADEN LIU tampak sudah lemas dan tidak berdaya, Terdakwa melemparkan ujung tali tersebut ke atas dahan pohon kemudian Terdakwa kembali menarik ujung tali yang telah melewati dahan pohon kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian saat Terdakwa merasa Korban RADEN LIU sudah tidak lagi bergerak dan telah meninggal, selanjutnya ujung tali yang Terdakwa gunakan untuk menarik Korban RADEN LIU tadi dari belakang, Terdakwa ikat ujung tali tersebut ke bagian tali yang melilit di bagian leher Korban RADEN LIU sehingga membuat Korban RADEN LIU dalam posisi terduduk dengan leher yang tergantung pada tali dan seolah-olah membuat Korban RADEN LIU telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban RADEN LIU dan membuang balok kayu yang tadi Terdakwa bawa ke kali dingin dekat hutan.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban RADEN LIU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/116/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama RADEN LIU yang dibuat oleh dr. Janed Marida Sakona dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban RADEN LIU yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire, dr. Janed Marida Sakona menerangkan dengan kesimpulan, “Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki usia 23 tahun, ditemukan tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, ditemukan luka robek dan lebam di kelopak mata kanan, **ditemukan jejas melingkar di leher tidak terputus, arahnya meninggi ke bagian belakang leher berwarna lebih gelap dari daerah sekitar.** Ditemukan buih halus bercampur darah dari kedua lubang hidung dan terdapat buih halus keluar dari mulut. Ditemukan memar pada daerah punggung belakang sebelah kanan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DALTON TAMARоба** (Selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 07:30 WIT atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban RADEN LIU dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari hari Selasa, 28 Mei 2024, Terdakwa telah kehilangan 5 (lima) lempengan emas dengan berat bersih sekitar 30 (tiga puluh) gram hasil lelesan atau pendulangan yang sebelumnya Terdakwa menyimpan lempengan emas tersebut di dalam kepala senter lalu Terdakwa masukkan atau menyimpan senter tersebut di dalam tas Terdakwa kemudian setelah mengetahui lempengan emas tersebut hilang, Terdakwa marah-marah dan menanyakan kepada Korban RADEN LIU, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI yang saat itu sama-sama bekerja sebagai pendulang emas dan juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAFa Alias BAPA MINA yang

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire tetapi setelah Terdakwa tanyakan, tidak ada yang mengetahui keberadaan lempengan emas tersebut. Setelah itu, Terdakwa terus mencoba mencari dan menunggu sambil berharap lempengan emas tersebut dapat kembali atau dapat ditemukan.

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sampai dengan hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 05:00 WIT, ternyata lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut tidak kunjung ditemukan lalu Terdakwa mendatangi Korban RADEN LIU yang masih berada di dalam rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAF A Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire lalu Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU karena Terdakwa mencurigai Korban RADEN LIU telah mengambil atau mencuri lempengan emas tersebut karena Terdakwa merasa sikap Korban RADEN LIU belakangan berubah, lebih sering diam dan menyendiri. Setelah Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU perihal lempengan emas milik Terdakwa yang hilang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul bagian kanan kepala Korban RADEN LIU sebanyak satu kali yang saat itu sedang terduduk kemudian Terdakwa kembali memukul bagian pelipis Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul dengan tangannya ke bagian pelipis sebelah kiri Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dengan kaki kanannya menendang satu kali ke arah bagian telinga kiri Korban RADEN LIU lalu Terdakwa kembali menendang sebanyak satu kali ke bagian kiri kepala Korban RADEN LIU. Setelah itu, Korban RADEN LIU berkata kepada Terdakwa, "Bukan saya yang ambil".

- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Korban RADEN LIU, Korban RADEN LIU hanya terduduk diam dan menangis selama beberapa saat di depan teras rumah/camp dengan kondisi gemetar, setelah itu, Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak yang ada di depan rumah/camp tempat Korban RADEN LIU, Terdakwa **DALTON TAMAR OBA**, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI tinggal. Pada saat itu, Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan sambil menangis dan memegang bagian dadanya. Selanjutnya, pada saat Terdakwa melihat Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan,

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali merasa marah dan emosi kepada Korban RADEN LIU lalu Terdakwa memotong tali jemuran yang berada di dalam rumah/camp tempat Terdakwa tinggal dengan parang kemudian setelah tali jemuran tersebut terpotong, Terdakwa menyelipkan tali jemuran tersebut di pinggangnya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah/camp melalui samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mengambil satu balok kayu yang berada di samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan menyusul Korban RADEN LIU sambil memegang sebalok kayu dan tali jemuran yang Terdakwa selipkan di pinggangnya tetapi Terdakwa saat itu berjalan masuk ke dalam hutan tidak melalui jalan yang sama dengan arah jalan yang dilalui oleh Korban RADEN LIU melainkan Terdakwa berjalan masuk ke dalam hutan melewati samping rumah Sdr. JONAS yang jalan tersebut juga tembus masuk ke dalam hutan tempat yang sama dengan arah yang dituju oleh Korban RADEN LIU.

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam hutan yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa melihat Korban RADEN LIU sedang berjongkok di bawah pohon jeruk kemudian Terdakwa mendekati Korban RADEN LIU lalu menarik baju Korban RADEN LIU sambil mengatakan, “Mari Jalan”, kemudian Korban RADEN LIU sambil menangis menjawab, “Mau kemana?” lalu Terdakwa menarik Korban RADEN LIU untuk berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah/camp. Setelah itu, Terdakwa mendorong Korban RADEN LIU dan memukul Korban RADEN LIU sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kanan dan kiri Korban RADEN LIU dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya lalu Terdakwa berkata kepada Korban RADEN LIU, “Ko marah saya kah?” selanjutnya Korban RADEN LIU menjawab, “Bukan saya yang ambil” tetapi kemudian Terdakwa dengan tangannya membanting dan membekap Korban RADEN LIU dari belakang sambil mencekik leher Korban RADEN LIU yang saat itu dalam posisi terduduk kemudian saat Korban RADEN LIU sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengambil tali jemuran yang sebelumnya telah Terdakwa selipkan di pinggangnya kemudian dengan menggunakan tali jemuran tersebut, Terdakwa melilit dan mengikat leher Korban RADEN LIU dengan 2 (dua) kali lilitan lalu

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



menariknya dari belakang, setelah itu karena Korban RADEN LIU tampak sudah lemas dan tidak berdaya, Terdakwa melemparkan ujung tali tersebut ke atas dahan pohon kemudian Terdakwa kembali menarik ujung tali yang telah melewati dahan pohon kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian saat Terdakwa merasa Korban RADEN LIU sudah tidak lagi bergerak dan telah meninggal, selanjutnya ujung tali yang Terdakwa gunakan untuk menarik Korban RADEN LIU tadi dari belakang, Terdakwa ikat ujung tali tersebut ke bagian tali yang melilit di bagian leher Korban RADEN LIU sehingga membuat Korban RADEN LIU dalam posisi terduduk dengan leher yang tergantung pada tali dan seolah-olah membuat Korban RADEN LIU telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban RADEN LIU dan membuang balok kayu yang tadi Terdakwa bawa ke kali dingin dekat hutan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban RADEN LIU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/116/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama RADEN LIU yang dibuat oleh dr. Janed Marida Sakona dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban RADEN LIU yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire, dr. Janed Marida Sakona menerangkan dengan kesimpulan, "Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki usia 23 tahun, ditemukan tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, ditemukan luka robek dan lebam di kelopak mata kanan, **ditemukan jejas melingkar di leher tidak terputus, arahnya meninggi ke bagian belakang leher berwarna lebih gelap dari daerah sekitar.** Ditemukan buih halus bercampur darah dari kedua lubang hidung dan terdapat buih halus keluar dari mulut. Ditemukan memar pada daerah punggung belakang sebelah kanan".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DALTON TAMARоба** (Selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 07:30 WIT atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban RADEN LIU dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari hari Selasa, 28 Mei 2024, Terdakwa telah kehilangan 5 (lima) lempengan emas dengan berat bersih sekitar 30 (tiga puluh) gram hasil lelesan atau pendulangan yang sebelumnya Terdakwa menyimpan lempengan emas tersebut di dalam kepala senter lalu Terdakwa masukkan atau menyimpan senter tersebut di dalam tas Terdakwa kemudian setelah mengetahui lempengan emas tersebut hilang, Terdakwa marah-marah dan menanyakan kepada Korban RADEN LIU, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI yang saat itu sama-sama bekerja sebagai pendulang emas dan juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAF A Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire tetapi setelah Terdakwa tanyakan, tidak ada yang mengetahui keberadaan lempengan emas tersebut. Setelah itu, Terdakwa terus mencoba mencari dan menunggu sambil berharap lempengan emas tersebut dapat kembali atau dapat ditemukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sampai dengan hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 05:00 WIT, ternyata lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut tidak kunjung ditemukan lalu Terdakwa mendatangi Korban RADEN LIU yang masih berada di dalam rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAF A Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire lalu Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU karena Terdakwa mencurigai Korban RADEN LIU telah mengambil atau mencuri lempengan emas tersebut karena Terdakwa merasa sikap Korban RADEN LIU belakangan berubah, lebih sering diam dan menyendiri. Setelah Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU perihal lempengan emas milik Terdakwa yang hilang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul bagian kanan kepala Korban RADEN LIU sebanyak satu kali yang saat itu sedang terduduk kemudian Terdakwa kembali memukul bagian pelipis Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul dengan tangannya ke bagian pelipis sebelah kiri Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dengan kaki

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kanannya menendang satu kali ke arah bagian telinga kiri Korban RADEN LIU lalu Terdakwa kembali menendang sebanyak satu kali ke bagian kiri kepala Korban RADEN LIU. Setelah itu, Korban RADEN LIU berkata kepada Terdakwa, "Bukan saya yang ambil".
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Korban RADEN LIU, Korban RADEN LIU hanya terduduk diam dan menangis selama beberapa saat di depan teras rumah/camp dengan kondisi gemetar, setelah itu Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak yang ada di depan rumah/camp tempat Korban RADEN LIU, Terdakwa **DALTON TAMAROB**, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI tinggal. Pada saat itu, Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan sambil menangis dan memegang bagian dadanya. Selanjutnya, pada saat Terdakwa melihat Korban RADEN LIU berjalan masuk ke dalam hutan, Terdakwa kembali merasa marah dan emosi kepada Korban RADEN LIU lalu Terdakwa memotong tali jemuran yang berada di dalam rumah/camp tempat Terdakwa tinggal dengan parang kemudian setelah tali jemuran tersebut terpotong, Terdakwa menyelipkan tali jemuran tersebut di pinggangnya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah/camp melalui samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mengambil satu balok kayu yang berada di samping rumah/camp tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan menyusul Korban RADEN LIU sambil memegang sebalok kayu dan tali jemuran yang Terdakwa selipkan di pinggangnya tetapi Terdakwa saat itu berjalan masuk ke dalam hutan tidak melalui jalan yang sama dengan arah jalan yang dilalui oleh Korban RADEN LIU melainkan Terdakwa berjalan masuk ke dalam hutan melewati samping rumah Sdr. JONAS yang jalan tersebut juga tembus masuk ke dalam hutan tempat yang sama dengan arah yang dituju oleh Korban RADEN LIU.
 - Bahwa pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam hutan yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah/camp tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa melihat Korban RADEN LIU sedang berjongkok di bawah pohon jeruk kemudian Terdakwa mendekati Korban RADEN LIU, lalu menarik baju Korban RADEN LIU sambil mengatakan, "Mari Jalan", kemudian Korban RADEN LIU sambil menangis menjawab, "Mau kemana?" lalu Terdakwa menarik Korban RADEN LIU untuk berjalan



lebih dalam ke dalam hutan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah/camp. Setelah itu, Terdakwa mendorong Korban RADEN LIU dan memukul Korban RADEN LIU sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kanan dan kiri Korban RADEN LIU dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya lalu Terdakwa berkata kepada Korban RADEN LIU, “Ko marah saya kah?” selanjutnya Korban RADEN LIU menjawab, “Bukan saya yang ambil” tetapi kemudian Terdakwa dengan tangannya membanting dan membekap Korban RADEN LIU dari belakang sambil mencekik leher Korban RADEN LIU yang saat itu dalam posisi terduduk kemudian saat Korban RADEN LIU sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengambil tali jemuran yang sebelumnya telah Terdakwa selipkan di pinggangnya kemudian dengan menggunakan tali jemuran tersebut, Terdakwa melilit dan mengikat leher Korban RADEN LIU dengan 2 (dua) kali lilitan lalu menariknya dari belakang, setelah itu karena Korban RADEN LIU tampak sudah lemas dan tidak berdaya, Terdakwa melemparkan ujung tali tersebut ke atas dahan pohon kemudian Terdakwa kembali menarik ujung tali yang telah melewati dahan pohon kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian saat Terdakwa merasa Korban RADEN LIU sudah tidak lagi bergerak dan telah meninggal, selanjutnya ujung tali yang Terdakwa gunakan untuk menarik Korban RADEN LIU tadi dari belakang, Terdakwa ikat ujung tali tersebut ke bagian tali yang melilit di bagian leher Korban RADEN LIU sehingga membuat Korban RADEN LIU dalam posisi terduduk dengan leher yang tergantung pada tali dan seolah-olah membuat Korban RADEN LIU telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban RADEN LIU dan membuang balok kayu yang tadi Terdakwa bawa ke kali dingin dekat hutan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban RADEN LIU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/116/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama RADEN LIU yang dibuat oleh dr. Janed Marida Sakona dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban RADEN LIU yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire, dr. Janed Marida Sakona menerangkan dengan kesimpulan, “Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki usia 23 tahun, ditemukan tanda-tanda kaku mayat



dan lebam mayat, ditemukan luka robek dan lebam di kelopak mata kanan, **ditemukan jejas melingkar di leher tidak terputus, arahnya meninggi ke bagian belakang leher berwarna lebih gelap dari daerah sekitar**. Ditemukan buih halus bercampur darah dari kedua lubang hidung dan terdapat buih halus keluar dari mulut. Ditemukan memar pada daerah punggung belakang sebelah kanan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DALTON TAMAROB** (Selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 05:00 WIT atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan penganiayaan”** yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban RADEN LIU dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari hari Selasa, 28 Mei 2024, Terdakwa telah kehilangan 5 (lima) lempengan emas dengan berat bersih sekitar 30 (tiga puluh) gram hasil lelesan atau pendulangan yang sebelumnya Terdakwa menyimpan lempengan emas tersebut di dalam kepala senter lalu Terdakwa masukkan atau menyimpan senter tersebut di dalam tas Terdakwa, kemudian setelah mengetahui lempengan emas tersebut hilang, Terdakwa marah-marah dan menanyakan kepada Korban RADEN LIU, Sdr. EPAN LANDORAN, Sdr. SUTJIPTO PANDENAIAN, dan Sdr. LALUAS SANGADI yang saat itu sama-sama bekerja sebagai pendulang emas dan juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumah/camp milik Sdr. BARTO AYABA Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire tetapi setelah Terdakwa tanyakan, tidak ada yang mengetahui keberadaan lempengan emas tersebut. Setelah itu, Terdakwa terus mencoba mencari dan menunggu sambil berharap lempengan emas tersebut dapat kembali atau dapat ditemukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sampai dengan hari Kamis, 30 Mei 2024 sekitar pukul 05:00 WIT, ternyata lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut tidak kunjung ditemukan lalu Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RADEN LIU yang masih berada di dalam rumah/camp milik Sdr. BARTO AYAFA Alias BAPA MINA yang beralamat di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire lalu Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU karena Terdakwa mencurigai Korban RADEN LIU telah mengambil atau mencuri lempengan emas tersebut karena Terdakwa merasa sikap Korban RADEN LIU belakangan berubah, lebih sering diam dan menyendiri. Setelah Terdakwa marah-marah kepada Korban RADEN LIU perihal lempengan emas milik Terdakwa yang hilang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal langsung memukul bagian kanan kepala Korban RADEN LIU sebanyak satu kali yang saat itu sedang terduduk kemudian Terdakwa kembali memukul bagian pelipis Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul dengan tangannya ke bagian pelipis sebelah kiri Korban RADEN LIU sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dengan kaki kanannya menendang satu kali ke arah bagian telinga kiri Korban RADEN LIU lalu Terdakwa kembali menendang sebanyak satu kali ke bagian kiri kepala Korban RADEN LIU. Setelah itu, Korban RADEN LIU berkata kepada Terdakwa, "Bukan saya yang ambil".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban RADEN LIU mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban RADEN LIU yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire, dr. Janed Marida Sakona menerangkan terdapat luka robek dan lebam di kelopak mata kanan dan terdapat memar pada daerah punggung belakang sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firminus Leonardo Lana** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa namun tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan ditemukannya mayat atas nama Raden Liu pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 09.00 WIT di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan Tenaga Kesehatan Lingkungan yang statusnya masih Tenaga Kontrak yang bertugas di Puskesmas yang ada di Kampung Tanah Merah Maniwo sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Raden Liu adalah orang yang bekerja sebagai penambang emas yang tinggal di rumah Bapak Mina bersama dengan sekitar 5 (lima) orang penambang emas lainnya termasuk diantaranya adalah Terdakwa, Evan, Pogba, orang yang sering dipanggil dengan panggilan "Om Gondrong" namun Saksi lupa namanya siapa, dan orang yang sering dipanggil dengan panggilan "Opa" yang Saksi juga lupa namanya siapa;
- Bahwa Saksi mengakui mayat atas nama Raden Liu ditemukan di dekat pohon coklat yang mana pohon coklat tersebut bukan di sekitar area rumah Bapak Mina melainkan sudah termasuk area orang lain;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui mayat atas nama Raden Liu ditemukan di sebuah pohon coklat tersebut yaitu awalnya Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi sedang menggoreng udang kemudian ada beberapa masyarakat termasuk salah satu diantaranya adalah anak kecil yang datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa ada mayat di pohon coklat, kemudian setelah mendengar kabar tersebut akhirnya Saksi langsung ke lokasi penemuan mayat. Pada saat Saksi sudah tiba di lokasi penemuan mayat, Saksi sudah melihat banyak orang di lokasi penemuan mayat dan Saksi juga melihat Terdakwa berada di lokasi penemuan mayat tersebut;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah tiba di lokasi penemuan mayat, Saksi sudah melihat mayat atas nama Raden Liu dalam posisi terbaring di dekat pohon coklat dengan kondisi ada ikatan tali yang terlilit sangat erat pada leher Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat, orang yang pertama kali melihat mayat atas nama Raden Liu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi menemukan mayat atas nama Raden Liu dalam posisi terbaring di dekat pohon coklat dengan kondisi ada ikatan tali yang terlilit pada leher Raden Liu tersebut kemudian Saksi pergi menuju ke Puskesmas untuk mengambil masker dan sarung tangan dengan tujuan untuk membantu mengevakuasi mayat atas nama Raden Liu untuk dibawa ke rumah Bapak Mina sementara itu masyarakat memindahkan mayat atas nama Raden Liu ke atas karpet;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi telah mengambil masker dan sarung tangan dari Puskesmas dengan tujuan kembali ke lokasi penemuan mayat, dalam perjalanan Saksi melihat banyak masyarakat mengevakuasi mayat atas nama Raden Liu yang saat itu hendak dibawa ke rumah Bapak Mina namun oleh karena kondisi mayat ternyata ada tinja lalu masyarakat mengevakuasi mayat atas nama Raden Liu tersebut ke kamar mandi yang terletak di sebelah rumah Bapak Mina dengan sebelumnya masyarakat yang Saksi tidak terlalu perhatikan masyarakat tersebut siapa kemudian akhirnya melepas tali yang terlilit di leher Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui yang memandikan mayat atas nama Raden Liu adalah 3 (tiga) orang yaitu teman Saksi yang juga bekerja di Puskesmas Tanah Merah Maniwo atas nama Rizal Wakum, Saksi, dan 1 (satu) orang lagi yang sering dipanggil dengan panggilan "Om Gondrong" namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi, Rizal Wakum, dan "Om Gondrong" memandikan mayat atas nama Raden Liu, Terdakwa berada di depan kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi, Rizal Wakum, dan "Om Gondrong" memandikan mayat atas nama Raden Liu, Saksi melihat ada bekas tali yang tampak seperti tali jemuran berwarna



hijau tua di leher Raden Liu yang mana pada saat itu leher Raden Liu terlihat pada bagian depan berwarna hitam sekali sedangkan pada bagian belakang leher warnanya tidak terlalu hitam;

- Bahwa Saksi mengakui selain ada bekas tali yang terlilit di leher Raden Liu, Saksi juga melihat ada lebam di bagian mata Raden Liu namun Saksi lupa pada mata kanan atau mata kiri. Selain itu, Saksi juga melihat ada luka baru berupa luka gores pada bagian rahang dan bibir Raden Liu serta ada cairan ingus yang jumlahnya sedikit yang keluar dari hidung Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memperhatikan apakah ada bekas berwarna kebiruan di tangan dan kaki Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat adanya lidah yang menjulur ke luar pada mayat atas nama Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari teman Saksi, teman Saksi melihat ada cairan sperma yang keluar dari alat kelamin Raden Liu pada saat mayat atas nama Raden Liu dievakuasi ke kamar mandi yang terletak di sebelah rumah Bapak Mina;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum Saksi, Rizal Wakum, dan "Om Gondrong" memandikan mayat atas nama Raden Liu, Saksi melihat Terdakwa mual-mual lalu masyarakat tanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa mual-mual ?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa panik. Saat itu Terdakwa juga mengatakan "aduh saya kira-kira berapa lama penjara ini ?" kemudian Rizal Wakum mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Kalau tidak berbuat, jangan panik to";
- Bahwa Saksi mengakui setelah mayat selesai dimandikan, mayat atas nama Raden Liu dibawa dengan menggunakan perahu ke Kabupaten Nabire tepatnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire bersama dengan Rizal Wakum namun saat itu Saksi tidak ikut mengantar mayat atas nama Raden Liu tersebut ke RSUD Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui kondisi mayat atas nama Raden Liu terlihat belum terlalu kaku sehingga Saksi berpikir bahwa Raden Liu baru saja meninggal dunia;



- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Raden Liu karena Raden Liu pernah berobat ke Puskesmas Tanah Merah Maniwo tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari beberapa masyarakat dan teman Mantri Saksi di Kampung Tanah Merah Maniwo, Terdakwa kehilangan emas namun tidak diketahui berapa beratnya lalu oleh karena Terdakwa kehilangan emas maka Terdakwa menelepon seorang dukun yang Terdakwa kenal yang mana saat itu Terdakwa naik ke gunung untuk dapat berkomunikasi dengan dukun tersebut mengingat Kampung Tanah Merah Maniwo adalah daerah yang tidak ada sinyal, kemudian dukun tersebut mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang mengambil emas Terdakwa adalah kulitnya cerah dan postur tubuhnya pendek;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari beberapa masyarakat di Kampung Tanah Merah Maniwo, pada pagi hari sebelum ditemukannya mayat atas nama Raden Liu ternyata Terdakwa dan Raden Liu sempat terlibat perkelahian yang mana Terdakwa memukul Raden Liu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya emas Terdakwa yang hilang tersebut yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa dan Raden Liu yang bekerja sebagai penambang emas yang tinggal bersama satu rumah di rumah Bapak Mina dengan Evan, Pogba, "Opa", dan "Om Gondrong", ada juga kelompok penambang emas lain yang tinggal di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari rumah Bapak Mina menuju ke tempat penambangan emas yang sering disinggahi oleh Terdakwa, Raden Liu, Evan, Pogba, "Opa", dan "Om Gondrong" tersebut sangat jauh dan Saksi pun belum pernah menuju ke lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui rumah Bapak Mina yang dijadikan rumah tempat tinggal Terdakwa, Raden Liu, Evan, Pogba, "Opa", dan "Om Gondrong" tersebut lokasinya berada di bawah rumah tempat tinggal Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui selama Saksi bertugas sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas Tanah Merah Maniwo, Saksi mendengar informasi dari masyarakat di Kampung Tanah Merah Maniwo bahwa sebelumnya tidak pernah ada peristiwa penemuan mayat dan peristiwa penemuan mayat atas nama Raden Liu tersebut adalah peristiwa pertama kalinya yang terjadi di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum ditemukannya mayat atas nama Raden Liu pada pukul 09.00 WIT, pada pukul 07.30 WIT Saksi melihat Terdakwa di dermaga yang mana saat itu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang motoris yang Saksi ketahui bernama Kaizkia. Saat itu Terdakwa pergi ke dermaga dan kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ingin mencari perahu dengan tujuan ke Kampung Kewo;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari dermaga menuju ke Kampung Kewo dengan menggunakan perahu paling cepat ditempuh dalam waktu 15 (lima belas) menit dan paling lama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui akses yang dilalui dari dermaga menuju ke Kampung Kewo adalah melewati sungai yang mana terkadang ada gelombang tinggi pada sungai tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjalanan dari dermaga ke rumah tempat tinggal Saksi ditempuh dalam waktu 5 (lima) menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi mengakui di Kampung Tanah Merah Maniwo tidak ada petugas kepolisian dan tidak ada Babinsa. Petugas kepolisian dan Babinsa hanya ada di Distrik Wapoga;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari Kampung Tanah Merah Maniwo menuju ke Distrik Wapoga sangat jauh;
- Bahwa Saksi mengakui komunikasi yang paling sering digunakan di Kampung Tanah Merah Maniwo adalah *Handie Talkie (HT)* namun jangkauan *Handie Talkie (HT)* tersebut tidak dapat sampai menuju ke Distrik Wapoga;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa minggu setelah peristiwa penemuan mayat atas nama Raden Liu tersebut, ada beberapa anggota Polisi dari Polres Nabire yang datang ke lokasi penemuan mayat atas nama Raden Liu tersebut;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Terdakwa menambahkan keterangan Saksi perihal siapa yang melepas tali yang terlilit di leher Raden Liu. Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang melepas tali yang terlilit pada leher Raden Liu adalah Evan.

Selanjutnya terhadap keterangan lainnya dari Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi **Muhammad Burhanuddin** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penemuan mayat atas nama Raden Liu di Kampung Tanah Merah Maniwo pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Kantor Polres Nabire pada bagian Satresnarkoba;
- Bahwa Saksi mengakui istri Saksi berasal dari kampung yang sama dengan Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui Raden Liu dan Terdakwa merupakan orang yang berasal dari kampung yang sama di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mengakui tinggal bersama dalam 1 (satu) kompleks dengan Raden Liu di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Raden Liu sebenarnya masih satu keluarga dari keluarga neneknya dan bermarga sama;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa dan Raden Liu adalah sebagai penambang emas karena berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat istri Saksi berkumpul dengan orang-orang yang merupakan satu kerukunan dengan Raden Liu yaitu kerukunan keluarga Sanger;



- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi awalnya berada di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire kemudian atasan Terdakwa dan Raden Liu yang bernama Julius Rante menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa Raden Liu telah meninggal dunia karena gantung diri di Distrik Wapoga dan saat itu mayatnya sudah ada di RSUD Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi mendapatkan informasi dari Julius Rante perihal Raden Liu bunuh diri di Distrik Wapoga maka kemudian Saksi menelepon keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu, Saksi mengakui berdasarkan penyampaian dari anak menantu dari Ibu Raden Liu bahwa keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud ingin mengetahui apakah Raden Liu memang benar meninggal dunia karena gantung diri atau dibunuh karena menurut keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, kematian Raden Liu adalah kematian yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena menurut penyampaian keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kematian yang tidak wajar maka Saksi membuat Laporan Polisi ke Kantor Polres Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendengar informasi dari Julius Rante perihal Raden Liu telah meninggal dunia, setelah Saksi selesai menelepon keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan setelah membuat Laporan Polisi ke Kantor Polres Nabire lalu beberapa saat kemudian tepatnya pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi pergi ke RSUD Nabire dan pada saat Saksi sudah tiba di RSUD Nabire pada pukul 15.30 WIT ternyata Raden Liu sudah divisum;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah tiba di RSUD Nabire, sepintas Saksi melihat bahwa terdapat jeratan tali pada leher jenazah Raden Liu dan juga terdapat luka di pelipis sebelah kanan Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui Penyidik dari Polres Nabire menyampaikan kepada Saksi supaya Saksi menanyakan kepada keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud melalui telepon perihal apakah jenazah Raden Liu akan dilakukan autopsi ataukah tidak. Setelah mendapat kabar dari Penyidik tersebut kemudian Saksi menelepon keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud namun tidak ada tanggapan sehingga akhirnya Saksi yang melakukan tanda tangan perihal penolakan untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah Raden Liu;

- Bahwa Saksi mengakui setelah pada tanggal 31 Mei 2024, sekitar hari Selasa atau Rabu setelah tanggal 31 Mei 2024 namun Saksi lupa persisnya pada hari apa, ada informasi yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik dari Kantor Polres Nabire. Oleh karena Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik dari Kantor Polres Nabire maka timbullah insiatif dari orang-orang yang usianya sudah tua yang berada di Kabupaten Nabire yang merupakan keluarga Raden Liu dan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Raden Liu secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian besar keluarga Raden Liu berada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Lalu ada perwakilan keluarga Raden Liu dan keluarga Terdakwa yang Saksi ketahui yang berada di Kabupaten Nabire yang usianya sudah tua mengatakan bahwa masalah antara Terdakwa dan Raden Liu agar diselesaikan secara kekeluargaan karena patokan utama dari penyelesaian masalah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah berdasarkan pada hukum adat Kabupaten Kepulauan Talaud. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut sudah disampaikan kepada keluarga besar Raden Liu di Kabupaten Kepulauan Talaud namun sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari keluarga besar Raden Liu yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **Zaenal Rizal Wakum** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ada kasus kematian Raden Liu akhirnya Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus kematian Raden Liu akibat Raden Liu gantung diri yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2024 di Kampung Maniwo sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 08.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan Perawat di Puskesmas yang terletak di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui di Puskesmas Maniwo hanya ada Perawat dan Bidan saja;
- Bahwa Saksi mengakui selama Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas yang terletak di Kampung Maniwo, Saksi tinggal di Perumahan Dinas Puskesmas Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui Raden Liu telah meninggal dunia karena awalnya Saksi sedang memasak di Perumahan Dinas Puskesmas Kampung Maniwo lalu Saksi mendengar suara dari bawah yaitu “ada orang gantung diri”. Setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi menuju ke tempat ditemukannya mayat Raden Liu bersama dengan Saksi Firminus Leonardo Lana;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Firminus Leonardo Lana sering dipanggil dengan nama Alan Flores;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi tiba di lokasi penemuan mayat Raden Liu, Saksi melihat posisi mayat Raden Liu sudah terbaring di bawah yang mana saat itu di leher mayat Raden Liu terdapat tali jemuran yang terikat sangat erat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat mayat Raden Liu tergantung di pohon;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari orang-orang yang Saksi tidak kenal yang ada di lokasi penemuan mayat Raden Liu, tali yang terlilit di leher Raden Liu tersebut sebelumnya sudah berusaha dipotong oleh Evan yang merupakan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai penambang emas di Kampung Maniwo dengan parang namun tidak berhasil karena lilitan tali tersebut sangat erat;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi melihat ada tali jemuran yang masih terikat sangat erat di leher Raden Liu kemudian Saksi mencoba untuk mencari parang dan setelah parang didapatkan oleh Saksi lalu orang yang tidak Saksi kenal namun Saksi ketahui orang tersebut bernama Wiro berdasarkan cerita dari orang-orang di Kampung Maniwo kemudian memotong tali jemuran yang terlilit di leher Raden Liu dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengakui setelah tali jemuran yang ada di leher Raden Liu dipotong dengan menggunakan parang, mayat Raden Liu dibawa ke kamar mandi umum untuk dibersihkan;
- Bahwa Saksi mengakui yang membersihkan mayat Raden Liu di kamar mandi umum adalah Saksi, Saksi Firminus Leonardo Lana, dan seseorang yang sering Saksi panggil dengan nama Opa namun Saksi lupa nama aslinya siapa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi bersama dengan Saksi Firminus Leonardo Lana, dan Opa membersihkan mayat Raden Liu di kamar mandi umum, ada feses yang keluar dari dubur Raden Liu dan ada luka di pelipis dekat mata kanan Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui selain melihat ada feses yang keluar dari dubur Raden Liu dan ada luka di pelipis dekat mata kanan Raden Liu, terdapat juga bekas lilitan tali seperti tergantung ke atas yang mana dari depan nampak jelas terlihat namun kalau dari belakang Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi memandikan mayat Raden Liu, Saksi juga melihat dua kaki Raden Liu yaitu tepatnya dari ujung jari sampai dengan paha nampak berwarna kebiruan, badannya agak kaku, ada luka di wajah yang mana kulit di wajah Raden Liu sudah terkelupas, dan ada ingus yang keluar dari hidung Raden Liu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luka di pelipis dekat mata kanan dan luka di wajah yang mana kulit di wajah Raden Liu yang sudah terkelupas tersebut merupakan luka baru;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada darah yang keluar dari mulut Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat Raden Liu dimandikan di kamar mandi umum, Terdakwa berada di luar dan Saksi mendengar sekilas perkataan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan dengan keras "Raden, berapa tahun lagi penjara e";
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Firminus Leonardo Lana juga mendengar saat Terdakwa mengatakan dengan keras "Raden, berapa tahun lagi penjara e" karena Saksi Firminus Leonardo Lana juga ikut memandikan mayat Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah selesai dimandikan, darah yang ada di pelipis dekat mata kanan dan di wajah Raden Liu tersebut sudah berkurang;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mayat Raden Liu dimandikan di kamar mandi umum, mayat Raden Liu dibawa ke rumah Saksi Bapa Mina lalu mayat Raden Liu tersebut dikenakan baju dan setelah itu mayat Raden Liu diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire dari Kampung Maniwo pada pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui yang mengenakan baju pada mayat Raden Liu adalah Saksi, Saksi Firminus Leonardo Lana, Evan, Opa, dan ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi juga panggil dengan nama Opa tetapi Opa yang satu lagi tersebut bukan merupakan penambang emas di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui ikut mengantar mayat Raden Liu ke RSUD Nabire yang mana saat itu Terdakwa juga ikut mengantar mayat Raden Liu. Lalu mayat Raden Liu sampai di RSUD Nabire pada pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat Raden Liu telah sampai di RSUD Nabire, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "kalau nanti divisum apakah ketahuan ka ?";

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dalam perjalanan mengantar mayat Raden Liu dari Kampung Maniwo ke RSUD Nabire, Saksi melihat Terdakwa seperti merasa panik namun saat itu yang Saksi lihat, Terdakwa juga hanya diam saja;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat sebelum meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Saksi melihat Raden Liu masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Bapa Mina tidak ikut mengantar mayat Raden Liu ke RSUD Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Bapa Mina merupakan orang yang mengetahui kondisi dan situasi di Kampung Maniwo sehingga Saksi Bapa Mina merupakan orang yang dituakan di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada Babinsa di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai akhirnya Raden Liu gantung diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Raden Liu nampaknya belum dalam jangka waktu yang lama meninggal dunia dan karena Saksi merupakan Perawat maka Saksi menduga bahwa Raden Liu baru meninggal dunia sekitar 20 (dua puluh) menit sebelum ditemukan oleh warga;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan mayat, Terdakwa merupakan orang pertama yang mengatakan bahwa Raden Liu gantung diri;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita orang-orang di sekitar lokasi penemuan mayat, yang pertama kali melihat mayat Raden Liu selain Terdakwa adalah Evan dan 2 (dua) orang di sekitar kampung yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari Raden Liu yang juga sama-sama merupakan penambang emas di Kampung Maniwo tinggal bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi kenal yang bernama Evan, Opa, dan Gondrong di rumah Saksi Bapa Mina;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Raden Liu, Terdakwa, dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi kenal bernama Evan, Opa, dan Gondrong yang tinggal di rumah Saksi Bapa Mina merupakan orang-orang yang berasal dari Suku Talaud;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari rumah Saksi Bapa Mina ke lokasi penemuan mayat sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari Saksi Bapa Mina kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIT yaitu tepatnya sebelum peristiwa penemuan mayat Raden Liu tersebut, Saksi mendengar bahwa ada pertengkaran antara Terdakwa dengan seseorang yang Saksi tidak jelas ketahui dengan siapa yang mana pertengkaran tersebut sampai mengakibatkan adanya baku pukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah dipenjarakan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kampung Maniwo tidak ada Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Dusun yang ada di Kampung Maniwo telah meninggal dunia dan saat ini belum ada yang menggantikan posisi Kepala Dusun yang telah meninggal dunia tersebut sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman sesama penambang emas Terdakwa yang bernama Evan hendak menuju ke Kampung Kawo dengan menggunakan *speed boat* milik Puskesmas Kampung Maniwo dari dermaga berdasarkan cerita dari motoris atas nama Hiskia;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari motoris atas nama Hiskia, Terdakwa sempat mengatakan kepada motoris atas nama Hiskia untuk supaya diantar ke kota;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman sesama penambang emas Terdakwa yang bernama Evan meminjam *speed boat* milik Puskesmas Kampung Maniwo pada saat setelah baku pukul yang Saksi dengar sebelumnya dari Saksi Bapa Mina namun dalam rentang waktu sebelum ditemukan mayat Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kampung Kawo tersebut merupakan tempat yang biasanya digunakan untuk peristirahatan apabila seseorang hendak memancing atau berburu;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui sebelum Terdakwa bersama dengan Raden Liu, Evan, dan Opa tinggal di Kampung Maniwo, Saksi sudah lebih dahulu tinggal di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengetahui Raden Liu memiliki kepribadian yang pendiam namun Saksi tidak mengetahui apakah perilaku sehari-hari dari Raden Liu baik atau tidak baik;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa sering bercerita kepada Saksi perihal pengalaman Terdakwa bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Raden Liu memiliki hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi mengakui setelah adanya peristiwa penemuan mayat Raden Liu, Saksi juga sempat mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Maniwo yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Raden Liu sempat bertengkar karena hasil emas namun Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah berat emas yang kemudian menjadi permasalahan antara Terdakwa dan Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui hasil emas yang Saksi maksud tersebut adalah berdasarkan cerita orang-orang di Kampung Maniwo, emas milik Terdakwa hilang dan kemudian Terdakwa, Evan, Opa, dan 1 (satu) orang penambang emas yang tinggal di rumah Saksi Bapa Mina yang sering dipanggil dengan nama Gondrong curiga bahwa Raden Liu yang telah mengambil emas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari orang-orang di Kampung Maniwo yang Saksi dengar, Terdakwa, Evan, Opa, dan 1 (satu) orang penambang emas yang tinggal di rumah Saksi Bapa Mina yang sering dipanggil dengan nama Gondrong curiga kepada Terdakwa yang telah mengambil emas milik Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh dukun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu:

1. Pertama adalah keterangan Saksi yang mengatakan di persidangan pada saat mayat Raden Liu telah sampai di RSUD Nabire, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “kalau nanti divisum apakah ketahuan ka?”. Terdakwa mengatakan tidak mengatakan demikian namun Terdakwa mengatakan “apakah kalau diotopsi bisa divisum?”. Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut,



Saksi memberikan pendapat bahwa Saksi tetap pada keterangan yang sudah Saksi sampaikan di persidangan.

2. Kedua adalah keterangan Saksi yang mana Saksi mengatakan di persidangan perihal pada saat mayat Raden Liu dimandikan di kamar mandi umum, Terdakwa berada di luar dan Saksi mendengar sekilas perkataan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan dengan keras "Raden, berapa tahun lagi penjara e". Terdakwa menyampaikan di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Raden, berapa tahun lagi penjara e", Terdakwa mengatakan hal tersebut tidak dengan keras namun dengan nada bicara yang pelan sambil Terdakwa merenung. Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi mengikuti sanggahan Terdakwa tersebut karena Saksi sudah agak lupa dengan kejadian tersebut.
4. Saksi **Zakias Maniapa** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penemuan mayat Raden Liu pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 di Kampung Maniwo pada pagi hari;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
 - Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengakui pada pagi hari sebelum matahari terbit di hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 di rumah Saksi Bapak Berto Ayafa Alias Bapa Mina, Saksi melihat Terdakwa menendang orang yang sudah meninggal dunia yang belakangan diketahui namanya adalah Raden Liu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang Raden Liu;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang orang yang sudah meninggal dunia yang belakangan diketahui namanya adalah Raden Liu ke arah pinggang Raden Liu dari kaca jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat Terdakwa menendang Raden Liu ke arah pinggang Raden Liu sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi mendengar suara rintihan dari Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat Terdakwa menendang Raden Liu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang Raden Liu dan setelah Saksi mendengar suara rintihan dari Raden Liu kemudian Saksi menuju ke kebun;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah di kebun, Saksi mendengar informasi dari anak kecil bahwa anak kecil tersebut mengatakan ada yang orang yang saling memukul dan ada ditemukan mayat di pohon dekat rumah Bapa Mina yang lama yaitu rumah yang sehari-hari dihuni oleh Raden Liu, Terdakwa, dan 3 (tiga) orang lainnya. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke lokasi penemuan mayat;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah sampai di lokasi penemuan mayat, Saksi sudah melihat banyak orang berkerumun di lokasi penemuan mayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan penambang emas yang tinggal di rumah Saksi Bapa Mina bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi **Barto Ayafa Alias Bapa Mina** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penemuan mayat Raden Liu pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 di Kampung Maniwo pada pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus kampung sekaligus pengurus gereja di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui apabila ada pihak yang akan melakukan penambangan emas di Kampung Maniwo maka harus sampaikan dulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui lahir dan tinggal sehari-hari di Kampung Maniwo;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, awalnya Saksi mencari dan membelah kayu sekitar pukul 05.00 WIT karena istri Saksi marah-marah supaya Saksi mencari kayu bakar yang mana saat itu istri Saksi menyuruh Saksi mencari kayu bakar pada pukul 05.00 WIT. Setelah Saksi selesai mencari dan membelah kayu kemudian pada pukul 06.00 WIT, ada seorang anak kecil bernama Junius datang menghampiri Saksi yang mana anak kecil tersebut tidak dapat berbicara lalu anak kecil tersebut memperagakan adegan pemukulan sambil kemudian menunjuk ke arah rumah Saksi yang lama. Rumah Saksi yang lama tersebut adalah rumah yang dipinjamkan oleh Saksi kepada Terdakwa, Raden Liu, dan 3 (tiga) orang penambang emas lainnya untuk dijadikan *basecamp* para penambang emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat adegan pemukulan yang dilakukan oleh anak kecil tersebut kemudian Saksi bergegas untuk menuju ke rumah Saksi yang lama tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi sudah sampai di rumah Saksi yang lama, Saksi melihat Raden Liu dalam keadaan menggigil kemudian Saksi tanya kepada Raden Liu dengan mengatakan “kawan kenapa ?”;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi melihat Raden Liu dalam keadaan menggigil, Saksi juga melihat pipi Raden Liu bengkak, wajahnya pucat, dan banyak cairan ingus yang keluar dari hidung Raden Liu namun Saksi tidak perhatikan apakah ada luka di tubuh

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Liu. Yang Saksi perhatikan secara sepintas adalah ada luka di pelipis Raden Liu tetapi Saksi lupa apakah pelipis kiri atau pelipis kanan;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi melihat Raden Liu dalam keadaan menggigil, Saksi juga tawarkan untuk berobat namun Raden Liu tidak menjawab perkataan Saksi. Setelah itu Saksi meninggalkan Raden Liu lalu Saksi menuju ke rumah Saksi yang baru untuk membawa kayu bakar;
- Bahwa Saksi mengakui saat Saksi bicara kepada orang yang berasal dari Suku Sanger kemudian Saksi melihat Evan dan Terdakwa melintas ke arah rumah Mantri;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari seseorang yang bernama Darwis, Terdakwa sempat memukul Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi mendengar kabar ada orang gantung diri di pohon coklat dari orang-orang yang tinggal di sekitar Kampung Maniwo yang belakangan diketahui adalah Raden Liu namun kemudian Saksi tidak menuju ke lokasi penemuan orang gantung diri tersebut karena ada larangan bagi Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari orang-orang di Kampung Maniwo, orang yang gantung diri tersebut sudah jatuh melintang ke bawah tanah dan Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melihat orang yang gantung diri tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari Saksi Firminus Leoanardo Lana atau yang sering Saksi kenal dengan orang yang berasal dari Flores, Saksi Zaenal Rizal Wakum, dan 3 (tiga) orang yang tinggal di Kampung Maniwo, terdapat luka di mata Raden Liu kemudian pipi, bahu, dan dada Raden Liu nampak berwarna kebiruan;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi percaya perihail Raden Liu telah gantung diri namun kemudian setelah Saksi ingat perihail adanya pemukulan yang sempat diperagakan oleh anak kecil yang tidak dapat berbicara tersebut kemudian Saksi berpikir bahwa Raden Liu tidak gantung diri;



- Bahwa Saksi mengakui setelah adanya penemuan mayat Raden Liu di pohon coklat tersebut kemudian ada 1 (satu) orang yang berasal dari Suku Dani yang sempat sampaikan kepada Saksi bahwa ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi mengakui belakangan perihal sampai akhirnya terjadi pemukulan di rumah Saksi yang lama tersebut karena Saksi mendengar cerita dari orang-orang yang tinggal di Kampung Maniwo yang mengatakan bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang merupakan penambang emas yang tinggal di rumah Saksi sempat bertanya kepada dukun karena Terdakwa kehilangan emas. Kemudian dukun yang dihubungi tersebut mengatakan orang yang mengambil emas Terdakwa tersebut cirinya mengarah kepada Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari Saksi Zena Topa Alias Mama Jena dan Mama Junius, tidak mungkin Raden Liu bunuh diri karena Saksi Zena Topa Alias Mama Jena dan Mama Junius melihat Raden Liu masuk ke semak-semak arah menuju hutan lalu Terdakwa yang saat itu menggunakan kaos singlet berjalan mengikuti Raden Liu namun Terdakwa berjalan memutar melewati rumah Junius untuk masuk ke semak-semak kemudian menuju ke arah hutan;
- Bahwa Saksi mengakui setelah peristiwa penemuan mayat Raden Liu tersebut kemudian ada beberapa anggota Polisi yang datang menuju ke lokasi penemuan mayat. Lalu anggota Polisi tersebut melaksanakan proses rekonstruksi. Pada saat proses rekonstruksi anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa perihal cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan dan kenapa sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat dilakukan proses rekonstruksi, tidak ada tekanan dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada paksaan saat Terdakwa dilakukan BAP di Polres Nabire dan Saksi Zena Topa Alias Mama Jena menyela apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk melakukan proses rekonstruksi. Terhadap sanggahan-sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi tetap pada keterangan yang disampaikan di persidangan.



6. Saksi **Zena Topa Alias Mama Jena** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penemuan mayat seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya di Kampung Maniwo pada tanggal 30 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa pada tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Nabire yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tanpa ada unsur ancaman, paksaan, maupun tanpa berdasarkan arahan-arahan tertentu;
 - Bahwa Saksi mengakui keterangan yang sudah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT melihat 2 (dua) orang berjalan masuk ke arah hutan yang mana 1 (satu) orang berjalan ke arah Puskesmas (jalur atas) dengan melewati sisi samping rumah warga yang bernama Jonas dan 1 (satu) orang lagi berjalan melewati jalur bawah;
 - Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) orang yang berjalan ke arah Puskesmas (jalur atas) dengan melewati sisi samping rumah warga yang bernama Jonas dan 1 (satu) orang lagi yang berjalan melewati jalur bawah tersebut masuk ke hutan setelah sebelumnya orang-orang tersebut terlibat perkelahian (pemukulan);
 - Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi diarahkan melihat wajah Terdakwa, Saksi mengakui Terdakwa adalah orang yang Saksi maksud yang berjalan ke arah Puskesmas tersebut;
 - Bahwa Saksi mengakui Terdakwa tidak membawa sesuatu barang pada saat menuju ke hutan dengan arah ke Puskesmas;
 - Bahwa Saksi mengakui melihat 1 (satu) orang yang lain yang berjalan melewati jalur bawah tersebut dalam keadaan takut, gemetar, dan memegang tangannya di dada sambil menangis;
 - Bahwa Saksi mengakui melihat 1 (satu) orang lain yang berjalan melewati jalur bawah tersebut dalam keadaan wajah yang bengkok dan badannya bengkok;



- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang lain yang berjalan melewati jalur bawah yang dalam keadaan wajah dan badannya bengkok tersebut, Saksi tidak melihat lagi kejadian yang terjadi di dalam hutan, apakah terjadi pemukulan atau tidak karena saat itu Saksi langsung menuju ke kebun;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa berjalan masuk menuju ke hutan, Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos singlet warna hitam dan menggunakan celana pendek tetapi Saksi tidak ingat warna celana pendek yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) orang lain yang juga masuk menuju ke hutan tersebut, Saksi melihat orang tersebut menggunakan tas noken kecil;
- Bahwa Saksi mengakui sempat melihat secara sepintas ada bekas orang yang memotong tali jemuran yang ada di rumah Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina yang lama pada saat Saksi menuju ke kebun;
- Bahwa Saksi mengakui warna tali jemuran yang ada di rumah Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina tersebut sesuai dengan warna tali yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat telah ditemukan di pohon coklat, di leher mayat tersebut ada tali yang Saksi lihat sama dengan warna tali yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat telah ditemukan di pohon, di pohon tersebut terdapat tali yang warnanya sama dengan warna tali yang ada di BAP Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu pada saat masuk ke dalam hutan, Terdakwa tidak berjalan melewati sisi samping rumah warga yang bernama Jonas melainkan Terdakwa berjalan lurus ke arah *driver speed boat* minta tolong cari perahu. Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah disampaikan di persidangan. **Terhadap keterangan Saksi yang lain** yaitu Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak jelas melihat Raden Liu memegang tangannya di dada dan pada saat kejadian pemukulan, ada banyak orang yang melihat peristiwa



pemukulan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah disampaikan di persidangan.

7. Saksi **Epan Landoran** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui masih memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan nenek;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan korban atas nama Raden Liu gantung diri di Kampung Tanah Merah Maniwo pada tanggal 30 tahun 2024 namun Saksi lupa pada bulan kapan;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum korban atas nama Raden Liu ditemukan gantung diri di Kampung Tanah Merah Maniwo tersebut, Saksi dan Terdakwa sebelumnya pergi mendulang emas. Saksi tidak mengetahui berapa berat emas hasil pendulangan tersebut lalu emas hasil pendulangan tersebut Saksi dan Terdakwa simpan di *basecamp* yaitu di rumah Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina tepatnya di luar kamar tidur. Besoknya emas hasil pendulangan tersebut hilang. Rencananya emas hasil pendulangan tersebut akan digunakan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Raden Liu, dan beberapa teman Saksi yang merupakan penambang emas untuk membayar biaya *speed boat* menuju ke kota;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa sempat mengatakan pada siang hari yaitu "kenapa emas hilang ?" lalu setelah itu tidak ada yang mengaku siapa yang telah mengambil emas hasil pendulangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena tidak ada pihak yang mengaku telah mengambil emas pendulangan tersebut maka Saksi memiliki ide untuk mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil emas pendulangan tersebut menggunakan jasa dukun yang sebelumnya Saksi telah kenal dengan dukun tersebut sewaktu di Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut, Saksi menuju ke arah gunung untuk mencari sinyal namun kemudian Saksi turun kembali ke *basecamp* karena sinyal



susah. Setelah Saksi turun, beberapa saat kemudian, Saksi kembali menuju ke arah gunung untuk mencari sinyal untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut yang mana saat itu Terdakwa juga ikut naik ke gunung. Sesampainya di gunung, sinyal masih juga belum bagus sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa turun kembali ke *basecamp*;

- Bahwa Saksi mengakui cara yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut adalah dengan cara Saksi dan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut mengingat istri Terdakwa sedang berada di kota. Setelah istri Terdakwa berhasil komunikasi dengan dukun tersebut maka istri Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi dan Terdakwa bahwa ciri-ciri orang yang telah mengambil emas pendulangan tersebut adalah kulitnya putih, badan kecil, dan pendek. Oleh karena Raden Liu adalah orang yang paling pendek di antara para penambang emas di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina serta Raden Liu adalah penambang emas yang usianya paling muda di antara para penambang emas yang lain yang tinggal di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina maka Terdakwa mencurigai Raden Liu adalah pihak yang telah mengambil emas pendulangan tersebut. Oleh karena Terdakwa mencurigai Raden Liu sebagai pihak yang telah mengambil emas pendulangan tersebut maka Terdakwa memukul pipi Raden Liu sebanyak 2 (dua) kali pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WIT yang mana saat itu matahari sudah tampak;

- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi melihat Raden Liu dipukul oleh Terdakwa, Saksi mengatakan “jangan pukul Raden lagi, kita cari jalan menuju ke kota, apabila nanti biaya ke kota tidak cukup maka saya yang akan tambah, bisa nanti saya pinjam ke teman”;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Raden Liu dipukul pipinya oleh Terdakwa, Saksi melihat Raden Liu menangis di dalam *basecamp* yaitu di rumah Barto Ayafa Alias Bapa Mina. Pada saat Saksi melihat Raden Liu menangis, ada teman Saksi yang sama-sama merupakan penambang emas yang bernama Laluas dan Sucipto;
- Bahwa Saksi mengakui tidak melihat Terdakwa menendang Raden Liu karena setelah Terdakwa memukul pipi Raden Liu dan



mengatakan kepada Terdakwa perihal “jangan pukul Raden lagi, kita cari jalan menuju ke kota, apabila nanti biaya ke kota tidak cukup maka saya yang akan tambah, bisa nanti saya pinjam ke teman”, Saksi langsung pergi keluar dan saat itu Saksi jongkok di teras *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi jongkok di teras *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina, Saksi melihat Terdakwa keluar dari *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina sedangkan Raden Liu setuju Saksi masih ada di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina;
- Bahwa Saksi mengakui beberapa waktu kemudian setelah Saksi jongkok, Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke arah Puskesmas yaitu tepatnya menuju ke arah dermaga untuk menanyakan biaya *speed boat* dari Kampung Tanah Merah Maniwo menuju ke kota. Saat Saksi dan Terdakwa sedang menuju ke dermaga, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan motoris *speed boat* yang bernama Hiskia. Hiskia menyampaikan kepada Saksi bahwa biaya *speed boat* yang harus dibayar dari Kampung Tanah Merah Maniwo ke kota adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah terjadi proses tawar menawar akhirnya Hiskia menyampaikan biaya yang perlu untuk dikeluarkan untuk pembayaran *speed boat* dari Kampung Tanah Merah Maniwo ke kota hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui setelah dari dermaga, Saksi kembali menuju *basecamp* yaitu ke rumah Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina namun tidak bersama dengan Terdakwa. Setelah Saksi tiba di *basecamp*, Saksi melihat ada Sucipto yang sering Saksi panggil dengan Om Cipto berada di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina namun Saksi sudah tidak melihat Raden Liu di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina. Om Cipto mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berjalan menuju ke depan (ke arah hutan). Tidak sampai satu menit setelah Terdakwa berjalan menuju ke depan (ke arah hutan), Terdakwa berteriak kepada Saksi dengan mengatakan “Evan, Evan, ambil parang, ada Raden su bagantung”. Setelah itu Saksi mengambil parang yang ada di *basecamp* yaitu di rumah Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa berteriak kepada Saksi dengan mengatakan supaya Saksi mengambil parang, Saksi melihat dari jarak jauh bahwa badan Raden Liu tersandar di kayu. Lalu setelah Saksi menuju ke arah Raden Liu, Saksi melihat di leher Raden Liu terdapat simpul tali yang sangat erat dan kaki Raden Liu tertekuk hingga menyentuh tanah. Oleh karena terdapat simpul tali yang sangat erat pada leher Raden Liu maka Saksi memanggil Laluas untuk membantu membuka simpul tali yang ada pada leher Raden Liu. Setelah itu sudah banyak orang yang ada di lokasi kejadian penemuan mayat Raden Liu yang mana yang Saksi ingat dan ketahui yang ada di lokasi kejadian penemuan mayat Raden Liu adalah Om Cipto dan suster yang bekerja di Puskesmas yang merupakan orang yang berasal dari Timor;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Laluas berhasil memotong tali yang ada pada leher Raden Liu, Saksi melihat masih ada bekas sisa tali yang tergantung di pohon. Selanjutnya setelah Laluas berhasil memotong tali yang ada pada leher Raden Liu, mayat Raden Liu dibawa ke kamar mandi dekat dengan *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina untuk kemudian mayat Raden Liu dimandikan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat ditemukannya mayat Raden Liu di sebuah pohon yang ada di hutan, Saksi tidak melihat ada balok kayu di sekitar lokasi penemuan mayat Raden Liu;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat ditemukannya mayat Raden Liu tergantung di sebuah pohon yang ada di hutan, Raden Liu menggunakan baju berwarna biru dan Terdakwa menggunakan kaos singlet warna hitam;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memperhatikan Laluas dan Om Cipto menggunakan busana apa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat kejadian penemuan mayat Raden Liu, Saksi menggunakan baju kaos berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengakui karakter Terdakwa adalah mudah emosi dan Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa pada saat di kampung yaitu di Kabupaten Talaud;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memperhatikan benda-benda apa saja yang ada di sekitar lokasi kejadian penemuan mayat Raden Liu;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui total penambang emas yang tinggal di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Laluas, dan Sucipto. Selain itu ada juga seseorang yang bertugas menjaga *basecamp* namun bukan merupakan penambang emas yang bernama Mano;
- Bahwa Saksi mengakui di depan *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina, terdapat tali jemuran berwarna hijau gelap yang digunakan untuk menjemur pakaian dan handuk;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah dimandikan untuk dibersihkan, Saksi melihat sudah tidak ada tali jemuran berwarna hijau gelap yang biasanya digunakan untuk menjemur pakaian dan handuk. Handuk Saksi pada saat itu awalnya terjemur di tali jemuran tersebut namun kemudian akhirnya Saksi melihat bahwa handuk Saksi sudah berpindah posisi yang mana handuk Saksi sudah tergeletak di kursi yang ada di teras *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina;
- Bahwa Saksi mengakui handuk Saksi yang sebelumnya terjemur di tali jemuran yang berwarna hijau gelap tersebut berwarna merah muda;
- Bahwa Saksi mengakui tali jemuran yang berwarna hijau gelap yang sebelumnya terpasang di depan *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina tersebut nampak seperti bekas diputus karena masih terdapat sisa-sisa serabut tali yang terpasang;
- Bahwa Saksi mengakui sampai dengan saat ini emas hasil pendulangan yang rencananya akan digunakan untuk membayar biaya *speed boat* dari Kampung Tanah Merah Maniwo ke kota tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa keterangan Saksi Epan Landoran tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dari Polres Nabire;

Menimbang bahwa Saksi Epan Landoran dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena atas dasar perintah Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Epan Landoran harus didengarkan keterangannya di persidangan supaya Majelis Hakim dapat lebih jelas dan terang melihat fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam perkara ini (*vide* Pasal 152 ayat (2) KUHP jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP);

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yaitu:

1. Ahli atas nama **Syors Wayeni** di bawah janji yang telah memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Ahli merupakan petugas kepolisian yang bertugas pada Divisi Identifikasi yang mana tugas Saksi pada Divisi Identifikasi salah satunya adalah penerbitan sidik jari;
 - Ahli mengakui total sudah sebanyak 4 (empat) kali memiliki pengalaman untuk melakukan identifikasi kasus gantung diri selama Saksi bertugas di Nabire;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa apabila seseorang melakukan gantung diri secara murni maka tidak ada bekas-bekas kekerasan;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa apabila seseorang melakukan gantung diri maka seseorang yang melakukan gantung diri tersebut akan menggigit lidah yang mana menggigit lidah tersebut akan terus terbawa sampai dengan kaku mayat;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa apabila seseorang melakukan gantung diri maka jejas pada lehernya berbentuk huruf "V" dan tidak sampai penuh;
 - Ahli mengakui telah melakukan identifikasi terhadap mayat atas nama Raden Liu karena berdasarkan laporan dari warga;
 - Ahli mengakui pada saat Ahli melakukan identifikasi terhadap mayat atas nama Raden Liu, Ahli melakukan pemeriksaan fisik bagian luar yang mana terdapat memar di pelipis mata kanan, terdapat memar di bahu kanan, dan terdapat jejas tali berwarna hitam di leher dengan jejas yang berbentuk melingkar;
 - Ahli mengakui pada saat Ahli melakukan identifikasi terhadap mayat atas nama Raden Liu, Ahli tidak melihat ada feses dan air liur yang keluar dari Raden Liu dan Ahli tidak menemukan kondisi mayat Raden Liu menjulurkan lidah maupun menggigit lidah;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengakui pada saat Ahli melakukan identifikasi terhadap mayat atas nama Raden Liu, Ahli tidak dapat melihat sidik jari pada mayat Raden Liu karena kondisi mayat Raden Liu pada saat Ahli melakukan identifikasi ternyata mayat Raden Liu sudah dikenakan pakaian;
 - Ahli mengakui oleh karena ada laporan dari warga maka Ahli bersama dengan petugas kepolisian yang lain langsung menuju ke lokasi penemuan mayat yang gantung diri tersebut yang mana sampai akhirnya Saksi dan petugas kepolisian yang lain dapat tiba di lokasi penemuan mayat karena diantar oleh warga;
 - Ahli mengakui pada saat Ahli sudah tiba di lokasi penemuan mayat lalu Ahli melihat lokasi penemuan mayat sudah dalam keadaan status quo yang maksudnya adalah lokasi penemuan mayat sudah rusak karena sebelumnya sudah dibersihkan oleh warga Kampung Maniwo dan setiap malam berdasarkan informasi dari warga Kampung Maniwo dilakukan upacara pembakaran lilin di lokasi penemuan mayat tersebut;
 - Ahli mengakui pada saat Ahli melakukan identifikasi terhadap mayat atas nama Raden Liu, Ahli tidak mendapat tekanan, paksaan, maupun arahan-arahan tertentu dari Penyidik;
2. Ahli atas nama **dr. Janed Marida Sakona** di bawah janji yang telah memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Ahli menyampaikan bahwa pendidikan terakhir yang Ahli tempuh adalah profesi pendidikan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih yang lulus pada tahun 2020;
 - Ahli merupakan dokter yang melakukan visum terhadap korban atas nama Raden Liu;
 - Ahli mengakui mayat Raden Liu sampai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire pada pukul 16.30 WIT;
 - Ahli mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah tiba di kamar jenazah RSUD Nabire, ada busa yang keluar dari mulut dan hidung;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli mengakui hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat Raden Liu dan Ahli tidak melakukan pemeriksaan dalam terhadap mayat Raden Liu mengingat pemeriksaan dalam dilakukan oleh dokter yang memiliki latar belakang pendidikan forensik;
- Ahli mengakui pada saat Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat Raden Liu, pada mayat Raden Liu terdapat jejas dengan tanda melingkar penuh dan jejas pada lehernya tidak terputus. Selain itu, Ahli juga melihat pada mayat Raden Liu terlihat mayat Raden Liu dalam kondisi kaku mayat, terdapat lebam pada punggung belakang bagian kanan, kaki, paha, dan betis. Ahli juga melihat ada memar di punggung kanan atas mayat Raden Liu, tubuh Raden Liu berwarna kebiruan, terdapat luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran ± 1 cm (satu centimeter) dengan robekan yang terlihat besar, bentuk robekannya tidak beraturan, dan luka robek pada kelopak mata kanan tersebut merupakan luka baru;
- Ahli memberikan pendapat bahwa warna apabila kondisi korban mengalami luka baru adalah berwarna keunguan;
- Ahli mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah tiba di kamar jenazah RSUD Nabire, tidak ada cairan yang keluar dari mayat Raden Liu;
- Ahli memberikan pendapat bahwa terjadinya lebam mayat ditandai dengan adanya perubahan warna setelah kematian klinis;
- Ahli memberikan pendapat bahwa terjadinya memar karena pecahnya pembuluh darah yang ada di bawah kulit;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kaku mayat terjadi dalam rentang waktu 2 (dua) jam setelah kematian klinis;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kaku mayat penuh 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) jam sedangkan untuk lebam mayat muncul dalam rentang waktu 20 (dua puluh) menit setelah kematian dan mengikuti gravitasi;
- Ahli memberikan pendapat bahwa lebam mayat penuh muncul dalam rentang waktu 8 (delapan) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam;
- Ahli memberikan pendapat bahwa ciri-ciri orang yang melakukan gantung diri adalah tidak ada tanda-tanda kekerasan dan perlawanan, terdapat jejas tali yang tidak tersambung yang



berbentuk huruf “V”, orang yang melakukan gantung diri pada umumnya mencari tempat yang tidak mudah ditemukan oleh orang-orang, terdapat jejas di antara bagian atas leher dan di bagian bawah dagu, dan kondisi lidah korban menjulur keluar;

- Ahli tidak dapat memastikan apa yang menjadi penyebab kondisi lidah korban yang melakukan gantung diri dapat menjulur keluar;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila terdapat tekanan di leher dan orang yang mendapat tekanan di leher tersebut berontak (melawan) maka akan ada cairan mukus yang bercampur dengan udara lalu kemudian akhirnya keluar buih;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila orang melakukan gantung diri maka jejasnya tidak penuh;
- Ahli memberikan pendapat bahwa pada umumnya perkara-perkara pembunuhan yang disertai dengan penjeratan maka terdapat jejas yang penuh pada korbannya;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila ingin mencari tahu penyebab kematian seseorang maka perlu dilakukan autopsi pada semua organ tubuh seseorang;
- Ahli memberikan pendapat bahwa seseorang hanya dapat bertahan selama 5 (lima) menit tanpa bernafas. Apabila lebih dari 5 (lima) menit seseorang tidak bernafas maka akan terjadi kerusakan otak;
- Ahli memberikan pendapat bahwa secara teori, kematian terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pertama adalah kematian klinis dan kedua adalah kematian intrasel;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kematian klinis adalah kematian yang dapat dilihat maupun diketahui secara langsung yang ditandai dengan adanya ciri-ciri yaitu seseorang tidak dapat bernafas, denyut jantung berhenti, serta pupil mata melebar;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kematian klinis dapat disebabkan oleh penyakit dan dapat juga disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, misalnya karena dibunuh;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kematian intrasel adalah kematian yang tidak dapat dilihat maupun diketahui secara langsung, misalnya kematian tersebut dapat diketahui atau dilihat dengan penggunaan alat deteksi listrik jantung untuk memastikan apakah masih terdapat denyut jantung atau tidak pada seseorang.



Untuk selebihnya mengenai kematian intrasel, Ahli menyatakan lupa;

- Ahli memberikan pendapat bahwa *tardieu's spots* adalah adanya bintik-bintik perdarahan yang ada di kelopak mata karena adanya upaya perlawanan dari seseorang. Oleh karena adanya *tardieu's spots* tersebut maka berpotensi menyebabkan kematian *asfiksia* yaitu kematian yang disebabkan karena tubuh kekurangan oksigen;
- Ahli memberikan pendapat bahwa *siagnosis* adalah perubahan warna yang terjadi pada tubuh pada saat tubuh kekurangan oksigen. Normalnya tubuh manusia berwarna merah namun apabila terjadi *siagnosis* maka tubuh berubah warna menjadi kebiruan;
- Ahli mengakui pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat Raden Liu, Ahli memberikan pendapat bahwa terjadi *siagnosis* yang ada di jari kaki Raden Liu;
- Ahli memberikan pendapat bahwa kongesti adalah terjadinya penumpukan cairan pada paru-paru manusia;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila misalnya seseorang dipukul atau disikut pada bagian dada (trauma benda tumpul) maka terjadi penumpukan darah pada rongga dada yang dalam istilah medis dikenal dengan *hematothorax*;
- Ahli memberikan pendapat bahwa antara kongesti dengan *hematothorax* berbeda;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila misalnya bagian hidung maupun mulut seseorang dipukul maka pukulan yang ditujukan pada bagian hidung maupun mulut seseorang tersebut dapat berpotensi menyebabkan kematian seseorang tergantung pada trauma yang dialami oleh seseorang tersebut. Apabila trauma yang dialami oleh seseorang sampai pada terjadinya trauma maksilofasial yaitu rahang patah maka berpotensi besar mengakibatkan kematian, begitu juga sebaliknya apabila trauma yang dialami oleh seseorang tidak sampai pada terjadinya trauma maksilofasial maka tidak berpotensi besar mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan pendapat bahwa dalam perkara kematian Raden Liu, untuk memastikan penyebab kematian Raden Liu perlu dilakukan bedah mayat Raden Liu;
- 3. Ahli atas nama **dr. Jimmy Victor John Sembay, Sp.F** di bawah janji yang telah memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Ahli mengakui pernah bersekolah di SD (Sekolah Dasar) YPK III Biak, SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri II Biak dan SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri II Manokwari, lalu melanjutkan Pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, dan saat ini Ahli sudah mendapatkan gelar spesialis di bidang kedokteran forensik dan medikolegal dari Universitas Indonesia;
 - Ahli mengakui dihadirkan sebagai Ahli untuk menjelaskan tentang ilmu forensik dan ilmu medikolegal;
 - Ahli mengakui pernah dihadirkan sebagai Ahli terkait perkara gantung diri di tingkat penyidikan pada wilayah hukum Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura namun hanya sampai bedah mayat saja dan tidak sampai di persidangan;
 - Ahli mengakui pernah melakukan kegiatan forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa ilmu forensik dan ilmu medikolegal adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai macam disiplin ilmu untuk kegiatan peradilan;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa istilah medis gantung diri adalah *suicidal hanging*;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa ciri-ciri apabila ada kejadian bunuh diri adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lebih teratur, pakaian korban rapi, dan TKP kondisinya tertutup yang maksudnya adalah tidak diketahui orang;
 - Ahli memberikan pendapat bahwa ciri-ciri seseorang yang telah melakukan gantung diri adalah simpulnya hidup, terdapat sekali atau beberapa kali lilitan dengan arah menyerong ke atas, posisi jejas lebih dekat ke arah rahang bagian bawah, tidak ada tanda-

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda perlawanan dari korban, dan terdapat luka percobaan seperti contohnya adalah terdapat luka sayatan pada lengan korban;

- Ahli memberikan pendapat bahwa *homicidal hanging* adalah proses gantung diri yang mengarah ke pembunuhan yang bentuknya dapat berupa proses penjeratan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Ahli memberikan pendapat bahwa proses penjeratan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara korban dipukul ataupun korban diberikan makanan, minuman, maupun obat-obatan;
- Ahli memberikan pendapat bahwa ciri-ciri *homicidal hanging* adalah TKP nya bervariasi yang maksudnya adalah TKP nya dapat dilihat oleh orang banyak maupun tidak dapat dilihat orang banyak, ada alat yang digunakan untuk melukai korban yang dapat saja alat tersebut merupakan milik pelaku atau milik korban, apabila terjadi di dalam kamar maka kamar terkunci, tali simpul mati dengan adanya 1 (satu) kali lilitan dengan arah horizontal, terdapat jejas di leher korban yang lebih jauh dari rahang, dan apabila terdapat perlawanan dari korban maka terdapat tanda-tanda luka;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila melihat foto mayat Raden Liu, Ahli melihat ada luka pada leher Raden Liu. Luka pada leher Raden Liu tersebut adalah luka lecet tekan yang disebabkan adanya penekanan tali pada leher Raden Liu;
- Ahli memberikan pendapat bahwa akibat dari luka lecet tekan pada leher oleh karena adanya penekanan tali pada leher seseorang dapat menekan saluran pernafasan pada batang tenggorok sehingga tubuh kekurangan oksigen dan kelebihan karbon dioksida;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila tubuh kekurangan oksigen dan kelebihan karbon dioksida maka dapat menyebabkan seseorang mengalami mati lemas;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila seseorang mengalami mati lemas sebagai akibat dari adanya penekanan tali pada leher seseorang maka kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir pada bagian pernafasan akan keluar yang mana pada mulut seorang korban akan mengeluarkan buih-buih halus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan pendapat bahwa ciri-ciri seseorang yang kekurangan oksigen apabila melihat kondisi fisik luar korban adalah wajah korban berwarna gelap dan terdapat warna merah kebiruan pada bagian kuku korban;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila melihat foto Raden Liu, wajah Raden Liu berwarna gelap. Penyebab sampai wajah Raden Liu berwarna gelap adalah leher Raden Liu tertekan oleh tali;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila melihat foto Raden Liu, terdapat luka pada kelopak mata kanan Raden Liu. Adanya luka pada kelopak mata kanan Raden Liu tersebut adalah tanda kekerasan yang dialami oleh Raden Liu yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Ahli memberikan pendapat bahwa lebam mayat adalah kondisi dimana pada kulit seseorang berwarna merah keunguan;
- Ahli memberikan pendapat bahwa pada saluran pernafasan manusia terdapat selaput lendir. Apabila selaput lendir tersebut tersumbat maka akan muncul kelebihan lender yang kemudian lendir tersebut terdorong keluar dan mengakibatkan pembuluh darah pada saluran pernafasan pecah. Oleh karena pembuluh darah pada saluran pernafasan pecah maka akhirnya keluar lendir-lendir halus yang dapat bercampur dengan darah. Lendir-lendir halus yang dapat bercampur dengan darah tersebut dapat keluar melalui hidung ataupun melalui saluran pernafasan;
- Ahli memberikan pendapat bahwa pembuluh darah kecil sering dikenal dengan istilah pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah kapiler adalah menghubungkan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena untuk memfasilitasi pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, serta zat limbah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Air, oksigen, dan nutrisi yang dibawa pembuluh darah arteri akan dialirkan menuju pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler kemudian akan memberikan zat-zat tersebut ke dalam organ dan jaringan tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dan zat limbah dari sel-sel jaringan tubuh akan dibawa oleh pembuluh darah kapiler ke pembuluh darah vena untuk kemudian dikeluarkan oleh tubuh;
- Ahli memberikan pendapat bahwa *tardieu's spots* adalah bintik-bintik perdarahan di selaput paru-paru manusia;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli memberikan pendapat bahwa *tardieu's spots* dapat juga dilihat di kelopak mata apabila dilihat dari pemeriksaan luar;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila melihat foto mayat Raden Liu, terdapat bintik-bintik luka pada bagian punggung. Bintik-bintik luka tersebut dapat disebabkan oleh karena korban melakukan gantung diri maupun korban dibunuh;
- Ahli memberikan pendapat bahwa pada kondisi korban yang telah melakukan gantung diri, tidak selalu korban gantung diri lidahnya menjulur keluar;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila korban melakukan gantung diri maka tidak ada pihak lain yang terlibat selain tentunya adalah korban;
- Ahli memberikan pendapat bahwa tidak selalu orang yang melakukan gantung diri jejasnya berbentuk huruf "V". Jejas berbentuk huruf "V" tersebut juga dapat muncul apabila korban digantung oleh pelaku pada saat korban masih hidup;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila pada tubuh korban terdapat tanda-tanda luka maka sebelumnya korban melakukan perlawanan dan apabila korban melakukan perlawanan maka kondisi korban pada saat itu adalah sadar penuh;
- Ahli memberikan pendapat bahwa apabila akan dilakukan autopsi pada jenazah maka perlu dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar meliputi pemeriksaan yang dilakukan pada lengan, wajah, dan kepala sedangkan pemeriksaan dalam meliputi pemeriksaan yang dilakukan pada hati, limpa, dan rongga perut;
- Ahli memberikan pendapat bahwa untuk melihat apakah ada bekas tangan pada tubuh seseorang yang telah meninggal dunia maka bekas tangan tersebut harus dilakukan pemeriksaan DNA;
- Ahli memberikan pendapat bahwa dengan melihat foto mayat Raden Liu, Ahli melihat pola luka dalam kasus kematian Raden Liu adalah disebabkan oleh karena adanya penjeratan dan bukan akibat dari Raden Liu melakukan gantung diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/116/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Raden Liu yang dibuat oleh dr. Janed Marida Sakona;
 2. Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban RADEN LIU, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire, dr. Janed Marida Sakona;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa **DALTON TAMAROB**A;
 4. Berita Acara Rekonstruksi;
 5. Berita Acara Pemotretan TKP;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan foto-foto Raden Liu setelah Raden Liu meninggal dunia yang semuanya sudah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Surat yang ditandatangani oleh Muh. Burhanudin (Pihak Pertama), Ester Sasukul (Pihak Kedua), Magdalena Sedu (Pihak Ketiga), dan Para Saksi pada tanggal 07 November 2024 perihal Pihak Pertama sepakat untuk mencabut Laporan Polisi terhadap Terdakwa;
2. Dokumentasi Foto Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga;
3. Dokumentasi Foto Terdakwa dipukul pada bagian mata kanan pada saat Terdakwa berada di sel tahanan Polres Nabire;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penemuan mayat Raden Liu yang tergantung di sebuah pohon yang terletak di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Terdakwa mengakui Raden Liu dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dan sama-sama bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama Terdakwa bekerja sebagai penambang emas di Kampung Tanah Merah Maniwo, Terdakwa tinggal di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina bersama dengan Raden Liu, Laluas, Sucipto, dan Evan;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ingin kembali ke kota dari Kampung Tanah Merah Maniwo. Oleh karena Terdakwa ingin kembali ke kota dari Kampung Tanah Merah Maniwo maka Terdakwa melakukan pendulangan emas untuk nantinya emas hasil pendulangan tersebut digunakan untuk membayar biaya *speedboat* dari Kampung Tanah Merah Maniwo ke kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa berhasil mendulang emas dan mendapatkan emas dengan berat sejumlah 30 (tiga puluh) gram kemudian Terdakwa menyimpan emas hasil pendulangan tersebut di kepala senter. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Raden Liu, Evan, Laluas, dan Sucipto supaya tidak meninggalkan *basecamp* dengan kata-kata "jangan kasih tinggal *camp*";
- Bahwa Terdakwa mengakui pada sore hari sekitar tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan emas hasil pendulangan dengan berat sejumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Raden Liu, Evan, Laluas, dan Sucipto perihal siapa yang telah mengambil emas namun Raden Liu, Evan, Laluas, dan Sucipto tidak mengaku mengambil emas hasil pendulangan tersebut. Terdakwa menyampaikan bahwa emas hasil pendulangan tersebut harus segera ditemukan karena apabila tidak ditemukan maka tidak dapat turun ke kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai dengan tanggal 30 Mei 2024, emas hasil pendulangan tersebut juga tidak ditemukan. Lalu pada tanggal 30 Mei 2024 tersebut, Terdakwa yang pada saat itu sekitar pukul 06.00 WIT yang mana Terdakwa sedang menggoreng pisang goreng, Terdakwa melihat Raden Liu berjalan mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa curiga dengan Raden Liu. Terdakwa curiga dengan Raden Liu sebagai pihak yang telah mengambil emas hasil pendulangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui oleh karena Terdakwa curiga dengan Raden Liu maka Terdakwa yang saat itu melihat Raden Liu sedang duduk langsung memukul Raden Liu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai pelipis Raden Liu. Selain itu Terdakwa menendang punggung Raden Liu;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa memukul pelipis Raden Liu dan menendang punggung Raden Liu, Terdakwa melihat Raden Liu menangis karena kesakitan;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mendengar apa yang dikatakan Raden Liu pada saat Terdakwa memukul dan menendang Raden Liu;
- Bahwa Terdakwa mengakui memukul dan menendang Raden Liu pada pukul 06.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa selesai memukul dan menendang Raden Liu, Saksi Epan Landoran menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “jangan pukul Raden lagi”;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa selesai memukul dan menendang Raden Liu dan setelah Saksi Epan Landoran menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “jangan pukul Raden lagi”, Terdakwa melihat Raden Liu pergi ke arah hutan;
- Bahwa Terdakwa mengakui di samping *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina terdapat Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah memukul Raden Liu, Terdakwa bersama dengan Saksi Epan Landoran pergi menuju dermaga untuk menanyakan biaya pengantaran ke kota dengan menggunakan *speedboat*. Setelah sampai di dermaga, Terdakwa dan Saksi Epan Landoran bertemu dengan motoris *speedboat* atas nama Hiskia. Setelah dari dermaga kemudian Terdakwa dan Saksi Epan Landoran pergi kembali ke *basecamp* namun Terdakwa dan Saksi Epan Landoran tidak berjalan sama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa berjalan menuju *basecamp*, Terdakwa menemukan mayat Raden Liu di jalan yang biasa digunakan untuk mencari jaringan telekomunikasi yang mana saat itu Terdakwa menemukan mayat Raden Liu sudah tergantung di sebuah pohon yang terletak di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Terdakwa mengakui posisi mayat Raden Liu pada saat sudah tergantung di pohon adalah kaki Raden Liu menginjak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa melihat mayat Raden Liu tergantung di sebuah pohon, Terdakwa melihat ada tali yang tergantung di sebuah pohon lalu Terdakwa berteriak “wou” ke arah Saksi Epan Landoran lalu Terdakwa menyuruh Saksi Epan Landoran mengambil parang. Setelah itu Saksi Epan Landoran memotong tali tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah melihat tali jemuran dengan jelas pada saat Terdakwa sudah diperiksa di Polres Nabire. Pada saat Terdakwa menemukan mayat Raden Liu tergantung di sebuah pohon,

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak melihat secara jelas tali jemuran yang ada di leher Raden Liu;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah ditemukan tergantung di sebuah pohon, Terdakwa sudah melihat banyak kerumunan orang-orang di sekitar lokasi penemuan mayat. Setelah tali yang tergantung pada leher Raden Liu tersebut berhasil dilepas, mayat Raden Liu dibawa untuk dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mayat Raden Liu dibersihkan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Rizal Wakum dengan kata-kata "berapa lama saya penjara e ?". Terdakwa mengatakan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang sempat pukul dan tendang Raden Liu tetapi Terdakwa tidak menjerat leher Raden Liu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mayat Raden Liu sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Terdakwa menanyakan apa perbedaan visum dengan autopsi karena Terdakwa ingin tahu perbedaannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tuduhan keluarga Raden Liu terhadap Terdakwa adalah Terdakwa yang mencekik Raden Liu dengan menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa mengakui di Kampung Tanah Merah Maniwo tidak ada Babinsa dan Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui penemuan mayat Raden Liu yang tergantung di sebuah pohon tersebut merupakan kejadian yang pertama kali terjadi di Kampung Tanah Merah Maniwo;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Nabire, Terdakwa dianiaya oleh 2 (dua) orang Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dipukul pada bagian mata dan ditendang pada bagian dada dan perut oleh 2 (dua) orang Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah dilakukan BAP oleh Penyidik Polres Nabire sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan BAP sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik Polres Nabire, Terdakwa diperiksa oleh 2 (dua) orang Polisi yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengakui BAP yang sudah dibuat oleh Penyidik Polres Nabire langsung disodorkan saja oleh Penyidik Polres Nabire dan kemudian Terdakwa langsung tanda tangan di BAP Polres Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi **I Putu Nginte Promesta, S.A.P.** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui Penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa adalah hanya Saksi. Tidak ada Penyidik yang lain yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa selain Saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa, ada beberapa Penyidik yang ada di dalam ruangan saat Saksi melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa yaitu atas nama Bapak Inti Sili, Bapak Munawir, Bapak Komang Suarnawa, dan Bapak Dwi Jatmiko;
 - Bahwa Saksi mengakui pada saat sebelum dilakukan Penyidikan terhadap Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa dalam pemeriksaan akan didampingi oleh Penasihat Hukum lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Oleh karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum maka pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa setelah selesai diperiksa dengan sistem tanya jawab, Saksi menyerahkan BAP yang sudah Saksi ketik kepada Terdakwa untuk dibaca dan setelah selesai dibaca oleh Terdakwa lalu Terdakwa tanda tangan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah memanggil teman-teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai penambang emas yaitu masing-masing atas nama Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran. Pada saat Saksi menanyakan kepada Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran ternyata Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran sering menjawab pertanyaan Saksi dengan jawaban “tidak tahu”;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui beberapa hari kemudian setelah Saksi menanyakan kepada Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran, Saksi beberapa kali memanggil kembali Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran untuk dimintai keterangan namun ternyata Laluas, Sucipto, dan Saksi Epan Landoran beralasan karena sedang menambang emas dan ada juga yang beralasan sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa sebelumnya diperiksa sebagai Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi mendengarkan keterangan Para Saksi dan Ahli serta berdasarkan keyakinan Saksi, Saksi memiliki keyakinan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah membunuh Raden Liu sehingga pada akhirnya Saksi menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka pada saat setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Ahli pada saat Saksi periksa menyatakan bahwa kematian Raden Liu bukan karena gantung diri;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa dilakukan BAP sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali dan ada tambahannya;
- Bahwa Saksi mengakui selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka pada saat kali pertama, Terdakwa mengakui perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Raden Liu dengan lancar dan tanpa ada paksaan maupun tekanan darimana pun;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka pada kali kedua, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hak untuk mencabut keterangannya yang sebelumnya telah Terdakwa sampaikan kepada Saksi pada saat BAP kali pertama. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan pada saat BAP kali pertama dengan alasan karena Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang telah disampaikan oleh Terdakwa pada saat BAP kali pertama;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh seorang Polisi atas nama Bapak Jack, Terdakwa dipukul oleh Bapak Jack. Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya di persidangan karena yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya Saksi. Selain itu tidak ada Polisi yang bernama Bapak Jack.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos pendek bertuliskan NYC New York CITY.98 warna biru;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Nike;
3. 1 (satu) buah parang dengan gagang yang dililit karet ban warna hitam dan panjang 59 cm;
4. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 86 cm;
5. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 43 cm;
6. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 41 cm;
7. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih terdapat dua simpul dengan panjang 35 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk melakukan pembuktian yaitu mencari kebenaran secara formal maupun secara material dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. **Pertama**, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa ? Sebab berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa ? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan



yang disampaikan di persidangan hanya dapat menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh Hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas, artinya Hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu, akan tetapi tergantung pada alat bukti mana yang diyakininya yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHP yaitu alat bukti yang sah dengan urutan (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak sehingga Hakim akan dapat menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHP);

2. **Kedua**, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi yang melihat perbuatan tersebut. Untuk membuktikannya, Hakim maupun Penuntut Umum dapat menggunakan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung). Dalam hal ini selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya yang disesuaikan dengan barang buktinya maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwalah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*, artinya bukti yang satu diperkuat dengan bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;
3. **Ketiga**, secara materiil apabila Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka Hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan (*objectieve omstandigheden*). Di sini Hakim menyimpulkan bahwa sepanjang fakta-fakta di persidangan tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain maka secara objektif Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat-bukti surat, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan telah memperhatikan pula BAP Penyidik dari Polres Nabire, serta dengan menggunakan 3 (tiga) cara untuk memperoleh kebenaran secara formal maupun secara material sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa telah kehilangan lempengan emas dengan berat bersih sekitar 30 (tiga puluh) gram hasil pendulangan yang sebelumnya Terdakwa simpan lempengan emas tersebut di *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina.
2. Bahwa kemudian 30 (tiga puluh) gram emas hasil pendulangan tersebut ternyata hilang. Oleh karena 30 (tiga puluh) gram emas hasil pendulangan tersebut hilang lalu Terdakwa marah dan menanyakan kepada Korban atas nama Raden Liu, Saksi Epan Landoran, Saudara Sucipto, dan Saudara Laluas yang saat itu sama-sama bekerja sebagai pendulang emas dan juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina yang terletak di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire.
3. Bahwa setelah Terdakwa tanyakan kepada Korban atas nama Raden Liu, Saksi Epan Landoran, Saudara Sucipto, dan Saudara Laluas ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan lempengan emas tersebut. Setelah itu, Terdakwa terus mencoba mencari dan menunggu sambil berharap lempengan emas tersebut dapat ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Epan Landoran berusaha untuk mencari keberadaan lempengan emas tersebut dengan cara menanyakan kepada dukun melalui telepon. Yang memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada dukun untuk mengetahui keberadaan lempengan emas yang hilang tersebut adalah Saksi Epan Landoran sehingga kemudian Saksi Epan Landoran yang pertama kali menghubungi dukun tersebut dengan akhirnya Saksi Epan Landoran keluar *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina untuk mencari sinyal namun kemudian ternyata dukun tersebut tidak dapat dihubungi sehingga Saksi Epan Landoran kembali menuju ke *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina.
5. Bahwa kemudian setelah Saksi Epan Landoran tidak dapat menghubungi dukun tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Epan Landoran sama-sama pergi keluar dari *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bapa Mina menuju ke gunung untuk mencari sinyal namun kemudian ternyata tetap juga dukun tersebut tidak dapat dihubungi. Oleh karena demikian maka Saksi Epan Landoran dan Terdakwa kembali lagi pulang ke *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Epan Landoran sampai di *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan kepada dukun tersebut perihal siapa sebenarnya yang sudah mengambil lempengan emas milik Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari dukun ternyata orang yang telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut ciri-cirinya adalah kulitnya cerah, badannya kecil, dan postur tubuhnya pendek. Ciri-ciri tersebut mengarah ke Korban atas nama Raden Liu sehingga Terdakwa curiga bahwa Raden Liu yang telah mengambil lempengan emas Terdakwa yang telah hilang tersebut.
 7. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05:00 WIT, ternyata lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut tidak kunjung ditemukan sehingga kemudian Terdakwa mendatangi Korban atas nama Raden Liu yang masih berada di dalam *basecamp* milik Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina yang terletak di Kampung Maniwo, Kelurahan Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire.
 8. Bahwa setelah Terdakwa mendatangi Korban atas nama Raden Liu lalu Terdakwa marah kepada Korban atas nama Raden Liu karena Terdakwa mencurigai Korban atas nama Raden Liu yang telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa karena berdasarkan informasi dari dukun yang mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa tersebut kulitnya cerah, badannya kecil, dan postur tubuhnya pendek. Selain itu, Terdakwa merasa sikap Korban atas nama Raden Liu berbeda karena Raden Liu terlihat berjalan mondar mandir. Hal itulah yang semakin membuat Terdakwa curiga bahwa orang yang telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa yang hilang tersebut adalah Korban atas nama Raden Liu.



9. Bahwa setelah Terdakwa marah kepada Korban atas nama Raden Liu kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal langsung memukul bagian kanan kepala Korban atas nama Raden Liu sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu Korban Raden Liu sedang dalam posisi duduk.
10. Bahwa setelah Terdakwa memukul bagian kanan kepala Korban atas nama Raden Liu lalu Terdakwa kembali memukul bagian pelipis Korban atas nama Raden Liu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa juga memukul dengan tangan Terdakwa ke bagian pelipis sebelah kiri Korban atas nama Raden Liu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, Terdakwa dengan kaki kanannya menendang 1 (satu) kali ke arah bagian telinga kiri Korban atas nama Raden Liu lalu Terdakwa kembali menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kiri kepala Korban atas nama Raden Liu. Setelah itu, Korban atas nama Raden Liu berkata kepada Terdakwa, "Bukan saya yang ambil".
11. Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Korban atas nama Raden Liu, Korban atas nama Raden Liu hanya terduduk diam dan menangis selama beberapa saat di depan teras *basecamp* dengan kondisi gemetar, setelah itu Korban atas nama Raden Liu berjalan masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak yang ada di depan *basecamp* tempat Korban atas nama Raden Liu, Terdakwa, Saksi Epan Landoran, Saudara Sucipto, dan Saudara Lualuas tinggal. Pada saat itu, Korban atas nama Raden Liu berjalan masuk ke dalam hutan sambil menangis dan memegang bagian dadanya. Selanjutnya, pada saat Terdakwa melihat Korban atas nama Raden Liu berjalan masuk ke dalam hutan, Terdakwa kembali merasa marah dan emosi kepada Korban atas nama Raden Liu lalu Terdakwa memotong tali jemuran yang ada di dalam *basecamp* tempat Terdakwa tinggal dengan menggunakan parang, kemudian setelah tali jemuran tersebut terpotong lalu Terdakwa menyelipkan tali jemuran tersebut di pinggangnya. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam *basecamp* melalui samping *basecamp* tempat Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang berada di samping *basecamp* tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan menuju ke Korban atas nama Raden Liu sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah balok kayu dan tali jemuran yang Terdakwa selipkan di pinggangnya. Pada saat itu, Terdakwa berjalan masuk ke



dalam hutan menuju ke arah Korban atas nama Raden Liu tidak melalui jalan yang sama dengan arah jalan yang dilalui oleh Korban atas nama Raden Liu melainkan Terdakwa berjalan masuk ke dalam hutan melewati samping rumah Saudara Jonas yang mana jalan tersebut juga tembus masuk ke dalam hutan tempat yang sama dengan arah yang dituju oleh Korban atas nama Raden Liu.

12. Bahwa pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam, Terdakwa melihat Korban atas nama Raden Liu sedang jongkok di bawah pohon, kemudian Terdakwa mendekati Korban atas nama Raden Liu lalu Terdakwa menarik baju Korban atas nama Raden Liu sambil mengatakan, “Mari Jalan”, kemudian Korban atas nama Raden Liu sambil menangis menjawab, “Mau kemana?” lalu Terdakwa menarik Korban atas nama Raden Liu untuk berjalan ke dalam hutan yang Setelah itu, Terdakwa mendorong Korban atas nama Raden Liu dan memukul Korban atas nama Raden Liu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kanan dan kiri Korban atas nama Raden Liu dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban atas nama Raden Liu, “Ko marah saya kah?”, selanjutnya Korban atas nama Raden Liu menjawab, “bukan saya yang ambil” tetapi kemudian Terdakwa dengan tangannya membanting dan membekap Korban atas nama Raden Liu dari belakang sambil mencekik leher Korban atas nama Raden Liu yang saat itu dalam posisi terduduk, kemudian pada saat Korban atas nama Raden Liu sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya lalu Terdakwa mengambil tali jemuran yang sebelumnya telah Terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tali jemuran tersebut lalu Terdakwa melilit dan mengikat leher Korban atas nama Raden Liu dengan 2 (dua) kali lilitan lalu Terdakwa menariknya dari belakang, setelah itu oleh karena Korban atas nama Raden Liu tampak sudah lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melemparkan ujung tali tersebut melalui ke atas dahan pohon lalu Terdakwa kembali menarik ujung tali yang telah melewati dahan pohon kurang lebih selama 5 (lima) menit. Pada saat Terdakwa merasa Korban atas nama Raden Liu sudah tidak lagi bergerak dan telah meninggal selanjutnya ujung tali yang Terdakwa gunakan untuk menarik Korban atas nama Raden Liu tersebut kemudian Terdakwa ikat ujung tali tersebut ke bagian tali yang melilit di bagian leher Korban atas nama Raden Liu sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban atas nama Raden Liu dalam posisi terduduk dengan leher yang tergantung pada tali dan seolah-olah membuat Korban atas nama Raden Liu telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban atas nama Raden Liu dan membuang balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Raden Liu di dalam hutan.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban atas nama Raden Liu meninggal dunia sebagaimana keterangan yang telah tertulis dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/116/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama RADEN LIU yang dibuat oleh dr. Janed Marida Sakona.
14. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/52/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Korban Raden Liu yang dibuat oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Nabire atas nama dr. Janed Marida Sakona, terdapat keterangan-keterangan yaitu "Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki usia 23 tahun, ditemukan tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, ditemukan luka robek dan lebam di kelopak mata kanan, ditemukan jejas melingkar di leher tidak terputus, arahnya meninggi ke bagian belakang leher berwarna lebih gelap dari daerah sekitar, ditemukan buih halus bercampur darah dari kedua lubang hidung dan terdapat buih halus keluar dari mulut, dan ditemukan memar pada daerah punggung belakang sebelah kanan.
15. Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli atas nama dr Jimmy Victor John Sembay, Sp.F, Korban atas nama Raden Liu sudah dapat dipastikan telah meninggal dunia bukan karena bunuh diri melainkan karena dibunuh dengan penyeratan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal ini telah tertulis secara

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



jelas dan lengkap dalam ketentuan yang tertulis pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kombinasi yaitu dalam bentuk dakwaan subsidairitas dan alternatif. Oleh karena demikian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa suatu kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih menilai bagaimana keadaan batin orang tersebut saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menentukan arti dari suatu istilah hukum dengan mencari ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*). Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan bila dihubungkan dalam unsur delik dalam perkara *a quo* maka harus dibuktikan apakah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku atau akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis* yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa direncanakan lebih dahulu diartikan bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan sesuatu (*in casu* membunuh) dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama. Yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh (*vide Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909);

Menimbang bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mati. Meninggal dunia atau mati adalah suatu kondisi berhentinya proses aktivitas secara biologis di dalam tubuh yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah, dan/atau berhentinya proses pernafasan pada tubuh manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena Terdakwa mencurigai Raden Liu telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa karena berdasarkan informasi dari dukun mengenai ciri-ciri orang yang telah mengambil lempengan emas milik Terdakwa mengarah kepada Raden Liu lalu kemudian Terdakwa memukul bagian kanan kepala Raden Liu dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri Raden Liu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menendang ke telinga kiri Raden Liu dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri Terdakwa ke kepala Raden Liu yang mana kejadian tersebut terjadi di *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina lalu kemudian Raden Liu pergi ke hutan sambil memegang dadanya yang mana kemudian dalam waktu (tempo) yang tidak terlalu singkat serta tidak juga dalam waktu (tempo) yang terlalu lama selanjutnya Terdakwa menyusul Raden Liu masuk ke dalam hutan sambil membawa tali jemuran berwarna hijau tua yang sebelumnya tali jemuran berwarna hijau tua yang ada di depan teras *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina sudah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang mana kemudian pada saat Terdakwa sudah bertemu Raden Liu di hutan lalu Terdakwa menarik baju Raden Liu sambil mengatakan, "Mari Jalan", kemudian Raden Liu sambil menangis menjawab, "Mau kemana?" lalu Terdakwa menarik Raden Liu untuk berjalan ke dalam hutan yang setelah itu, Terdakwa mendorong Raden Liu dan memukul Raden Liu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kanan dan kiri Raden Liu dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Raden Liu, "Ko marah saya kah?", selanjutnya Raden Liu menjawab, "bukan saya yang ambil" tetapi kemudian Terdakwa dengan tangannya membanting dan membekap Raden Liu dari belakang sambil mencekik leher Raden Liu yang

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dalam posisi terduduk, kemudian pada saat Raden Liu sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya lalu Terdakwa mengambil tali jemuran yang sebelumnya telah Terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian dengan menggunakan tali jemuran tersebut lalu Terdakwa melilit dan mengikat leher Raden Liu dengan 2 (dua) kali lilitan lalu Terdakwa menariknya dari belakang, setelah itu oleh karena Raden Liu tampak sudah lemas dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melemparkan ujung tali tersebut melalui ke atas dahan pohon lalu Terdakwa kembali menarik ujung tali yang telah melewati dahan pohon kurang lebih selama 5 (lima) menit, selanjutnya pada saat Terdakwa merasa Raden Liu sudah tidak lagi bergerak dan telah meninggal selanjutnya ujung tali yang Terdakwa gunakan untuk menarik Raden Liu tersebut kemudian Terdakwa ikat ujung tali tersebut ke bagian tali yang melilit di bagian leher Raden Liu sehingga membuat Raden Liu dalam posisi terduduk dengan leher yang tergantung pada tali dan seolah-olah membuat Raden Liu telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon yang mana kemudian fakta-fakta tersebut diperkuat lagi dengan keterangan Ahli atas nama dr. Jimmy Victor John Sembay, Sp.F yang di persidangan mengatakan bahwa Raden Liu telah meninggal dunia bukan karena bunuh diri melainkan karena penjeratan, kemudian disesuaikan pula dengan barang bukti-barang bukti dalam perkara ini dan disesuaikan pula dengan keterangan Saksi Epan Landoran di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa tali jemuran yang berwarna hijau tua yang sebelumnya ada di teras *basecamp* Saksi Barto Ayafa Alias Bapa Mina sudah terpotong, dan dengan juga telah melihat foto-foto Raden Liu setelah Raden Liu meninggal dunia sebagaimana yang semuanya sudah terlampir dalam berkas perkara termasuk juga yang sudah terlampir dalam BAP Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat rangkaian-rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang sudah tertulis pada fakta hukum-fakta hukum persidangan dalam putusan ini, Majelis Hakim meyakini bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap Raden Liu dengan cara Terdakwa melakukan penjeratan terhadap leher Raden Liu pada saat Raden Liu sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya karena sebelumnya Raden Liu telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan terklasifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa perbuatan Terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai menghilangkan nyawa Raden Liu karena secara logis akan muncul pandangan bahwa kenapa kemudian sampai akhirnya Terdakwa menyelipkan tali jemuran berwarna hijau tua di pinggangnya untuk kemudian menyusul Raden Liu ke dalam hutan;

Menimbang bahwa sampai kemudian akhirnya Majelis Hakim juga meyakini bahwa Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan dengan penjeratan terhadap Raden Liu karena lokasi penjeratan terhadap Raden Liu adalah di dalam hutan yang mana saat itu hanya ada Terdakwa dan Raden Liu saja di dalam hutan. Tentunya dengan berdasarkan pada fakta bahwa di dalam hutan pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Raden Liu saja maka untuk mencari kebenaran formal dan material dalam hukum pidana (untuk mengungkap fakta pada perkara ini) maka tentu harus digunakan teknik mencari alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Dalam hal ini selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya yang disesuaikan dengan barang buktinya maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwalah pelakunya. Pada perkara ini sudah jelas apabila dilihat dari fakta hukum-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang memang sudah tertulis pada uraian dalam putusan ini yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti Ahli, alat bukti surat, serta dengan pula telah memperhatikan BAP Kepolisian dari Polres Nabire maka sudah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang merupakan pelaku yang telah menghilangkan nyawa Raden Liu. Oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 338 KUHP dan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP. Majelis Hakim juga tidak

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP karena dalam perkara ini Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan kombinasi yaitu dalam bentuk subsidairitas dan alternatif. Lain halnya apabila Penuntut Umum menyusun surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam bentuk kumulatif. Apabila disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya pengenaan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tidaklah tepat karena berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kemudian terhadap nantinya pengenaan pidana terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP sebagaimana berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan maka materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal agar Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan Majelis Hakim uraikan pada uraian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos pendek bertuliskan NYC New York CITY.98 warna biru;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Nike;
3. 1 (satu) buah parang dengan gagang yang dililit karet ban warna hitam dan panjang 59 cm;
4. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 86 cm;
5. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 43 cm;
6. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 41 cm;
7. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih terdapat dua simpul dengan panjang 35 cm;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa pengenaan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan pada penilaian dari Majelis Hakim mengenai fakta-fakta selama persidangan serta dipertimbangkan juga mengenai dampak-dampak yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Raden Liu;
- Terdakwa tidak kooperatif di persidangan karena Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan penjeratan terhadap Raden Liu;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dalton Tamaroba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos pendek bertuliskan NYC New York CITY.98 warna biru;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Nike;
 3. 1 (satu) buah parang dengan gagang yang dililit karet ban warna hitam dan panjang 59 cm;
 4. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 86 cm;
 5. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 43 cm;
 6. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih dengan panjang 41 cm;
 7. 1 (satu) buah tali jemuran warna hijau corak putih terdapat dua simpul dengan panjang 35 cm;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Jumat, tanggal 07 Maret 2025** oleh kami, **I Gede Parama Iswara, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I**

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 17 Oktober 2024, dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 17 Oktober 2024, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Bambang Sudarmono, S.H. dan Marsius Karyanta Ginting, S.H.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Nab